الدكتور/ أسعد الحضرمي
محامون ومستشارون في القانون
Dr. ASAD ALHADHRAMI LAW FIRM

قانون العمل العُماني
Omani Labor Law

المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٣٥

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٤٧، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق .

المادة الثانية

يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به .

We, Haitham bin Tarik, the Sultan of Oman

after perusal of the Basic Statute of the State, the Law on Arbitration in Civil and Commercial Disputes promulgated by Royal Decree 47/97, the Labor Law promulgated by Royal Decree 35/2003, Royal Decree 89/2020 Establishing the Ministry of Labor, Determining Its Competences, and Adopting Its Organizational Structure, the Social Protection Law promulgated by Royal Decree 52/2023, After presentation to Majlis Oman, And in accordance with the exigencies of public interest, have decreed as follows:

Article I

The provisions of the attached Labor Law shall apply.

Article II

The Minister of Labor shall issue the necessary regulations and decisions to implement the provisions of the attached law, and until they are issued, the regulations and decisions in force continue to apply to the extent that they do not contradict with its provisions.

Article III

Those addressed by the provisions of the attached law shall rectify their status in accordance with its provisions within 6 (six) months from the date of its entry into force.

المادة الرابعة

يلغى قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه .

Article IV

The aforementioned Labor Law is hereby repealed, as well as all that is contrary to the attached law, or in conflict with its provisions.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

Article V

This decree shall be published in the Official Gazette, and shall come into force on the day following the date of its publication.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤)
الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م .

Issued on: 7 Muharram 1445
Corresponding to: 25 July 2023
Haitham bin Tarik
Sultan of Oman

الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول

تـعـريـفـات

Part One

Definitions and General Provisions

Chapter One

Definitions

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

١. الوزارة: وزارة العمل .

٢. الوزير: وزير العمل .

٣. الجهة المختصة : المديرية العامة المختصة في ديوان عام الوزارة أو المديرية العامة للعمل في المحافظة أو إدارة العمل أو فروعها بحسب الأحوال .

٤. اللجنة : لجان تسوية منازعات العمل الجماعية المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون .

٥. ترخيص العمل : الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لصاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية في مهنة محددة .

٦. ترخيص مزاولة العمل: الموافقة الكتابية الصادرة من الوزارة لمزاولة العامل للعمل في مهنة محددة .

٧. التعمين: منظومة التشغيل التي تعدها الوزارة للمهن بهدف تحقيق التشغيل والإحلال المستهدف للعمانيين .

Article (1)

In application of the provisions of this Law, the following words and expressions shall bear the meaning set forth against each of them, unless the context otherwise requires:

1. Ministry: The Ministry of Labor.

2. Minister: The Minister of Labor.

3. Competent authority: The competent directorate general in the headquarters of the ministry, the directorate general of labor in the governorate, the labor administration, or its divisions, as applicable.

4. Committee: The committees for the settlement of collective labor disputes stipulated in article 116 of this law.

5. Labor authorization: The written approval issued by the ministry to the employer to recruit non-Omani manpower in a specific occupation.

6. Work permit: The written approval issued by the ministry for the worker to practice work in a specific occupation.

7. Omanisation: The policy enacted by the ministry for the occupations in order to achieve the Omanis targeted employment and replacement.

٨. المنشأة: كل مشروع يباشر فيه صاحب العمل نشاطه .

٩. عقد العمل: كل اتفاق يلتزم بمقتضاه العامل بأن يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر .

١٠. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه عامل فأكثر لقاء أجر .

١١. العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت إدارته وإشرافه.

١٢. العامل الحدث: كل عامل يبلغ من العمر (١٥) خمسة عشر عاما، ولم يكمل (١٨) ثمانية عشر عاما .

١٣. العمل الإضافي: العمل الذي ينفذ في غير ساعات العمل المقررة في هذا القانون

١٤. العمل عن بعد: نظام عمل يقوم فيه العامل بتأدية عمله أو واجباته باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات داخل سلطنة عُمان في خارج مقر المنشأة سواء بشكل جزئي أو كلي .

١٥. ساعات العمل: الوقت الذي يكون فيه العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه

١٦. ساعات العمل الليلية: الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء، والخامسة صباحا، والتي يكون فيها العامل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه .

8. Establishment: Every project in which the employer carries out his activity.

9. Employment contract: Every contract under which the worker undertakes to work for an employer under his management and supervision in return for a wage.

10. Employer: Every natural or legal person with whom one or more workers work in return for a wage.

11. Worker: Every natural person who works for an employer in return for a wage under his management and supervision.

12. Juvenile worker: Every worker who has reached the age of (15) fifteen years but has not reached the age of 18 (eighteen) years.

13. Overtime: Work performed outside the working hours prescribed in this law.

14. Remote work: A work system in which the worker performs his work or duties using information technology and communications within the Sultanate of Oman outside the premises of the establishment whether part-time or full-time.

15. Working hours: The time during which the worker is under the management and supervision of the employer.

16. Night working hours: The time between nine in the evening and five in the morning during which the worker is under the management and supervision of the employer.

١٧. الأجر الأساسي: المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، مضافا إليه العلاوة الدورية .

١٨. الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات والبدلات التي تقرر للعامل لقاء عمله .

١٩. اتفاقية العمل الجماعية: اتفاق يبرم بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم، ينظم شروط وظروف وأحكام العمل .

٢٠. منازعات العمل الجماعية: النزاع الذي ينشأ بين صاحب العمل والعمال بشأن شروط وظروف العمل بالمنشأة .

٢١. فترة الاختبار: المدة التي تمكن صاحب العمل والعامل من الحكم على استمرار كل منهم في علاقة العمل .

٢٢. السبب الاقتصادي:خسارة مالية يتعرض لها صاحب العمل لمدة لا تقل عن (٢) عامين متتاليين، ولا يعتبر عدم تحقيق الأرباح أو إغلاق صاحب العمل لأحد أنشطته أو فروعه لأسباب تتعلق بعدم الجدوى في استمرارها خسارة مالية .

٢٣. العام: (٣٦٥) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما .

٢٤. الشهر: (٣٠) ثلاثون يوما .

17. Basic wage: The monetary consideration agreed upon between the worker and the employer in the employment contract plus the periodic allowance.

18. Gross wage: The basic wage plus all other allowances and stipends prescribed for the worker in return for his work.

19. Collective labor agreement: An agreement concluded between the employer and the workers or their representative, governing the conditions, circumstances, and terms of work.

20. Collective labor disputes: The dispute that arises between the employer and the workers regarding the conditions and circumstances of work in the establishment.

21. Probation period: The period that enables the employer and the worker to assess the continuation of the employment relationship.

22. Economic cause: A financial loss suffered by the employer for a period of no less than 2 (two) consecutive years. The failure to make profits or the closure of one of the activities or branches of the employer for reasons related to the lack of feasibility of its continuation is not considered a financial loss.

23. Year: 365 (three hundred and sixty-five) days.

24. Month: 30 (thirty) days.

الباب الأول	الفصل الثاني
تعريفات وأحكام عامة	أحكام عامة

Part One	Chapter Two
Definitions and General Provisions	General Provisions

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة. ويجوز بقرار من الوزير تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة على أن يتضمن القرار بصفة خاصة الآتي :

أ. قواعد وشروط العمل .

ب. الجزاءات المترتبة على المخالفين .

ت. الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات العمالية التي يرفعها العاملون أو المستحقون عنهم.

ث. تنظيم عمل مأموري صفة الضبطية القضائية.

ج. شروط وقواعد ورسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء .

ح. الضمانات اللازم توافرها في صاحب العمل سواء كانت مالية أو عينية أو أي مبالغ أخرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعلاقة القانونية بين صاحب العمل والعامل.

Article (2)

The provisions of this law shall apply to all employers and workers, but shall not apply to those whose work is governed by special laws or systems. It is permitted by a ministerial decision to govern the work of categories of a special work nature, and the decision must include, in particular, the following:

a) The terms and conditions of work.

b) The penalties that apply to violators.

c) Exemption from judicial fees in all lawsuits arising from labor disputes filed by workers or beneficiaries on their behalf.

d) Governing the work of judicial enforcement officers.

e) The conditions, rules, and fees of the labor authorization, the work permit and its renewal, and the registration and renewal of information, after the approval of the Ministry of Finance and the Council of Ministers.

f) The guarantees required to be met by the employer, whether financial or in-kind, or any other amounts directly or indirectly related to the legal relationship between the employer and the worker.

المادة (٣)

يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر للعامل الحد الأدنى للحقوق المقررة للعامل بموجب أحكام هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تخفيض في المستويات والشروط التي تم تشغيل العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي العامل في خدمة صاحب العمل بعد نفاذ القانون .

المادة (٤)

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه، ويستمر العمل بأي شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة (٥)

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل .

المادة (٦)

لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل .

Article (3)

Every employer shall provide the worker with the minimum level of rights prescribed to the worker by virtue of the provisions of this law. It is not permitted to make any reduction in the standards and terms of employment under which the worker was employed before the entry into force of this law if he remains in the service of the employer after its entry into force.

Article (4)

Any term or agreement that violates the provisions of this law, even if it was prior to its entry into force, shall be deemed void unless it is more favorable to the worker. Any release, conciliation, or waiver of rights arising from this law shall also be deemed void if it is in violation of its provisions. Any more favorable terms that are prescribed to the worker by virtue of the laws, regulations, and decisions in force on the date this law enters into force shall continue to apply.

Article (5)

The employer is prohibited from imposing any form of compulsory or forced labor on the worker.

Article (6)

It is not permitted for the employer to keep the passport of the worker or his personal documents except with the written consent of the worker.

Article (7)

The Arabic language is the language that must be used in all regulations, decisions, and circulars issued by the employer to his workers. If the employer uses a foreign language along with the Arabic language in the mentioned cases, only the Arabic text shall be relied upon.

المادة (٧)

اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره .

Article (8)

Every employer who employs 50 (fifty) workers or more shall put in place a system for complaints and grievances in the establishment after its approval by the competent entity, and it must contain the right of the worker to file his complaint or grievance to the employer or his representative. The employer shall enable the worker to obtain an approved copy of this system.

المادة (٨)

يلتزم كل صاحب عمل يشغل (٥٠) خمسين عاملا فأكثر أن يضع نظاما للشكاوى والتظلمات في المنشأة بعد اعتماده من الجهة المختصة، على أن يتضمن أحقية العامل في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذا النظام .

Article (9)

Lawsuits of labor disputes arising from claiming the rights stipulated in this law and the employment contract shall not be admitted if they are first filed with the competent court without submitting a settlement application to the competent administrative division in the ministry, so that it endeavors to reach a settlement between its parties in accordance with the provisions of this law, within a maximum period of 30 (thirty) days from the date of submitting the application.

المادة (٩)

لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب .

لا تقبل دعاوى منازعات العمل الناشئة عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وعقد العمل، إذا رفعت ابتداء إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب. وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في الوزارة، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في الوزارة، ومن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة قانونا. وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ آخر جلسة للتسوية، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.

ويسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه، وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة العام اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.

If a settlement between the parties to the dispute takes place before the competent administrative division in the ministry, this conciliation shall be recorded in a report signed by the parties, the competent employee in the ministry, and the assigned judge. This report shall have the power of an enforcement document and it shall end the dispute to the extent of what is conciliated. An official copy of the report to which the enforcement form is appended shall be given in accordance with the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law and taking into account the legally prescribed rules of jurisdiction. In the event of the failure to reach a settlement between the parties to the dispute, the competent administrative division in the ministry shall refer the dispute to the competent court within 7 (seven) days from the date of the last settlement session. The referral must be accompanied by a memorandum encompassing the facts of the dispute, the names of the parties, their original domicile or the domicile chosen by each of them for the litigation procedures, and details of the wage of the worker and the claims in the lawsuit. A copy of the employment contract and all arguments and evidence provided by all the parties must be attached.

The right to claim any of the rights stipulated in this law is forfeited after the lapse of a year from the date of its entitlement. As for rights that have arisen prior to the entry into force of this law, the period of the year is calculated from the date its provisions enter into force.

المادة (١٠)

يجوز للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وعليها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

المادة (١١)

إذا تبين للمحكمة المختصة أن فصل العامل من عمله كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فيجب الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، وإما بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضا لا يقل عن أجر (٣) ثلاثة أشهر، وبحد أقصى (١٢) اثني عشر شهرا، يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى:

١. مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.

٢. الأجر الشامل عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل، أيهما أكبر.

٣. الاشتراكات التأمينية المقررة للفترة من تاريخ الفصل التعسفي حتى صدور الحكم النهائي.

Article (10)

The worker who is dismissed from employment may submit his complaint to the competent authority within 30 (thirty) days from the date he is notified of the decision. The competent authority shall take the procedures stipulated in article 9 of this law.

Article (11)

If the court finds that the dismissal of the worker from his employment is wrongful or in violation of the law, it must be ruled either to reinstate the worker to hisemployment or to compel the employer to pay the worker compensation of no less than 3 (three) months but not exceeding 12 (twelve) months, calculated on the basis of the final gross wage he was receiving, taking into account the conditions of the worker and the period of his service, in addition to:

1. The end-of-service gratuity to which he is legally entitled, and all other benefits prescribed by the law or the employment contract, whichever is greater.

2. The gross wage for the notice period stipulated by the law or the employment contract, whichever is greater.

3. Insurance contributions prescribed for the period from the date of wrongfuldismissal until the issuance of the final judgment.

Article (12)

If the employer terminates the worker's contract for any of the following reasons, the termination shall be deemed wrongful dismissal:

1. The worker's sex, origin, colour, language, religion, ideology, social status, disability as well as pregnancy, childbirth or breastfeeding for female workers.

2. If the worker is affiliated to any trade union or participates legitimately in any of its activities in accordance with the applicable laws, regulations and decisions.

3. If the worker submits a complaint or formal notice or instigates a legal action against the employer, unless the complaint, formal notice or legal action are of a vexatious nature.

4. For disciplinary reasons, without considering the provisions hereof, the labour regulations, and the disciplinary rules of the company.

5. If the worker is absent from work due to his detention or imprisonment with the competent authorities and the expiry of the period of detention or imprisonment without referral to the competent court or the court declaring his innocence.

المادة (١٢)

يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية :

١. الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة .

٢. انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقا لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

٣. تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية .

٤. لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة .

٥. تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته.

Article (13)

All lawsuits arising from disputes related to the provisions of this law filed by workers or the beneficiaries on their behalf are exempt from judicial fees.

المادة (١٣)

تعفى من الرسوم القضائية جميع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال، أو المستحقون عنهم .

Article (14)

The employer shall return the non-Omani worker to his country, or any other country agreed to after the end of the employment contract within a maximum period of 60 (sixty) days. The employer shall grant the worker, at his request, a release from any liability towards him upon the end of the employment contract or his departure from the Sultanate of Oman. In the event that the worker refuses to travel, the competent entity shall return the worker at the expense of the ministry and seek recourse against the employer for the costs incurred by the ministry for this purpose. The worker has the right to remain in the Sultanate of Oman if he files a judicial lawsuit to claim his entitlements until his lawsuit is decided without the employer bearing any financial liability in this respect.

المادة (١٤)

يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان. وفي حال امتناع العامل عن السفر تقوم الجهة المختصة بإعادة العامل على نفقة الوزارة والرجوع على صاحب العمل بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة في سبيل ذلك. ويحق للعامل البقاء في سلطنة عمان في حال قيامه برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته إلى أن يتم البت في دعواه دون أن يتحمل صاحب العمل أي تبعات مالية تجاه ذلك .

Article (15)

The minister shall issue a decision governing the return of the non-Omani worker to his country if it is discovered that he is medically unfit for work upon his first arrival in the Sultanate of Oman, if it is proven that he has forged an academic certificate or work experiences, if he wishes to return without a legitimate reason, or if he abandons work.

المادة (١٥)

يصدر الوزير قرارا بتنظيم عودة العامل غير العماني إلى بلده في حالة اكتشاف عدم لياقته صحيا للعمل عند قدومه للمرة الأولى إلى سلطنة عمان، أو إذا ثبت تزويره للشهادات العلمية أو الخبرات العملية، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو في حالة تركه العمل .

Article (16)

The minister may regulate employment in a specific employment sector or a specific category of work whenever the public interest so requires.

المادة (١٦)

يجوز للوزير تنظيم العمل في قطاع عمل معين أو فئة معينة من الأعمال، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك .

Article (17)

The following works shall be regulated by a decision by the minister:

1. Incidental work that, by its nature, does not fall within the activity practiced by the employer.

2. Temporary work.

3. Part-time work.

4. Remote work.

المادة (١٧)

يصدر بتنظيم الأعمال الآتية قرار من الوزير :

١. العمل العرضي الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

٢. العمل المؤقت .

٣. العمل لبعض الوقت .

٤. العمل عن بعد .

الباب الثاني
تنظيم العمل

الفصل الأول
تشغيل العمانيين

Part Two
Regulation of Employment

Chapter One
Employment of Omanis

المادة (١٨)

العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٩)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يدون في سجل خاص في المنشأة البيانات المتعلقة بالعمال العمانيين وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة، وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل، وأن يحدثه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو يقدمه ورقيا خلال شهر يناير من كل عام متضمنا الآتي :

١. بيانا مفصلا بعدد عماله العمانيين موضحا مهنهم وأجورهم وجنسهم .

٢. بيانا عن عدد ونوع شواغر العمل خلال عام، إن وجدت .

٣. الخطة السنوية للتعمين والإحلال في المنشأة .

المادة (٢٠)

يصدر الوزير لائحة لتدريب العمانيين، على أن تتضمن اللائحة نسبة مساهمة المنشأة في برامج التدريب، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومع كل قطاع من القطاعات الاقتصادية .

Article (18)

Employment is a right for Omanis, and others shall not perform work inside the Sultanate of Oman except in accordance with the conditions and circumstances stipulated in this law and the decisions issued implementing it.

Article (19)

The employer or his representative shall record in a special register in the establishment the details related to Omani workers in accordance with the form prepared by the ministry, keep this register at the worksite, and update it on the ministry's website or submit it in paper during the month of January of each year, including the following:

1. A detailed statement of the number of his Omani workers, showing their occupations, wages, and gender.

2. A statement of the number and type of job vacancies during a year, if any.

3. The annual plan for Omanisation and replacement in the establishment.

Article (20)

The minister shall issue a regulation for the training of Omanis, and the regulation must include the percentage of contribution by the establishment to training programmes, in coordination with the Oman Chamber of Commerce and Industry and each economic sector.

المادة (٢١)

ينشأ في الوزارة صندوق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، يختص بتمويل برامج وسياسات التشغيل والتأهيل والتمكين للعاملين في القطاع الخاص، ويقر مجلس الوزراء نظام الصندوق ومصادر تمويله والقواعد والإجراءات التي تحكم عمله، وذلك بعد قيام الوزارة بالتنسيق بشأنه مع الجهات المختصة .

المادة (٢٢)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بالقيام بالإجراءات الآتية:

١. الإعلان عن المهن والمتطلبات والشروط ومعايير الاختيار المحددة لشغلها .

٢. الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد من الوزارة على نحو يسهل على المنشأة إجراءاتها لتحقيق التعمين .

٣. تحديد الأجور ومزايا التشغيل وشروط العمل .

٤. تدريب العمانيين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم .

٥. توفير بيئة العمل والمرافق المناسبة في مكان العمل .

٦. توفير أنظمة لتقييم الأداء .

٧. إعداد خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها .

٨. تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية .

وللوزير تعديل عدد العمال المقرر في هذه المادة، بعد موافقة مجلس الوزراء .

Article (21)

A fund for the development of national human resources shall be established in the ministry, which shall be competent to finance employment, rehabilitation, and empowerment programmes and policies for workers in the private sector. The Council of Ministers shall approve the system of the fund, its sources of financing, and the rules and procedures governing its work, after the coordination by the ministry in its regard with the competent entities.

Article (22)

An employer who employs 25 (twenty-five) workers or more shall take the following measures:

1. Announcing the occupations and the requirements, conditions, and selection criteria defined for their occupation.

2. Adhering to the occupational classification approved by the ministry in a manner that facilitates the procedures of the establishment to achieve Omanisation.

3. Determining the wages, employment benefits, and working conditions.

4. Training Omanis to develop their skills and to raise their competency.

5. Providing the appropriate work environment and facilities in the workplace.

6. Providing performance appraisal systems.

7. Preparing a plan to appoint and train Omanis to occupy leadership occupations and following up on its implementation.

8. Developing practical strategies to retain Omani manpower.

The minister may amend the number of workers prescribed in this article, after the approval of the Council of Ministers.

المادة (٢٣)

يلتزم صاحب العمل بتشغيل العمانيين في المنشأة، وتحدد بقرار من الوزير نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية المختلفة والأنشطة والمهن التي يشملها كل قطاع حسب ما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر القوى العاملة العمانية اللازمة، والنسبة المقررة للعمانيين في المهن التي تتوفر قوى عاملة عمانية للعمل فيها. كما تحدد بقرار من الوزير المهن والأعمال التي يحل فيها العمانيون محل غير العمانيين. وعلى صاحب العمل أن يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .

Article (23)

The employer shall employ Omanis in the establishment. The percentage of Omanisation in the various economic sectors and the activities and occupations covered by each sector shall be determined by a decision by the minister as required by the circumstances of each sector or activity, the extent of the availability of the required Omani manpower, and the percentage prescribed for Omanis in the occupations in which Omani manpower is available to work. A decision by the minister shall also determine the occupations and jobs in which Omanis replace non-Omanis.

The employer shall treat all workers equally in the event that the nature and conditions of the work are the same.

المادة (٢٤)

يلتزم صاحب العمل الذي يشغل (٤٠) أربعين عاملا فأكثر بتعيين العمانيين من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .

وللوزير تعديل العدد المقرر في الفقرة السابقة بعد موافقة مجلس الوزراء .

ويتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بذات الحقوق المقررة للعمال الآخرين .

Article (24)

The employer who employs forty (40) workers or more shall appoint persons who

are of special needs and are competent in positions that are appropriate for their conditions, within the limitations of the proportion specified by the Ministerial Decision.

The Minister may amend the number specified in the preceding paragraph after the approval of the Council of Ministers.

Persons with special needs who are employed in accordance with the preceding paragraph shall enjoy the same rights as other workers.

المادة (٢٥)

يجب على صاحب العمل أو من يمثله أن يحدث إلكترونيا استمارة البيانات المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون بالمهن التي خلت أو استحدثت لديه أيا كان نوعها، مع بيان كل منها والأجر الشامل المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو استحداثها. وعلى صاحب العمل خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد العمانيين أن يرسل استمارة التسجيل الخاصة بهذا العامل إلى الجهة المختصة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل، ويجب تدوين رقم استمارة التسجيل وتاريخها أمام اسم العامل في سجل العمال في المنشأة الذين ينبغي تصنيفهم حسب مستوى المهارة والمجموعات المهنية والتصنيفات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

المادة (٢٦)

تتولى الجهة المختصة - في سبيل تشغيل العمانيين - ما يأتي:

١. الحصول من أصحاب الأعمال على بيان بالمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها.
٢. ترشيح العمال للمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
٣. تقديم النصح والإرشاد إلى الباحثين عن عمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في المهن الشاغرة.

ولصاحب العمل الحق في المفاضلة بين المرشحين وغيرهم لشغل المهن الشاغرة لديه.

Article (25)

The employer or his representative shall electronically update the details form referred to in article 22 of this law with the occupations that have become vacant or created with him of any kind, with an indication of each of them, the gross wage designated for them, and the date specified for occupying them, within 30 (thirty) days from the date of their vacancy or creation.

The employer shall, within a month from the date of employing an Omani, send the registration form for this worker to the competent entity from which it is issued, along with attaching a statement including the date of his commencement of work, the wage specified for him, and the type of work. The registration form number and its date must be recorded next to the name of the worker in the register of workers in the establishment who must be classified according to skill level, occupational groups, and other classifications the determination of which shall be issued by a decision by the minister.

Article (26)

The competent authority shall–for the purpose of employing Omanis–undertake the following:

1. Obtaining from employers a statement of the vacant occupations and the conditions necessary to occupy them.
2. Nominating workers for vacant occupations if they meet the conditions for occupying them.
3. Providing advice and guidance to job seekers in the areas of vocational training and guidance to facilitate their employment in vacant occupations.

The employer has the right to choose from among candidates to fill the vacant occupations.

الباب الثاني	الفصل الثاني
تنظيم العمل	تنظيم عمل غير العمانيين

Part Two	Chapter Two
Regulation of Employment	Regulating the Employment of Non-Omanis

Article (27)

The employer shall not recruit non-Omani workers unless he has obtained authorization from the ministry. The conditions for granting this authorization are as follows:

1. That there is no Omani who has the academic qualifications, expertise, or technical skills necessary for the required occupations.

2. That the employer is compliant with the approved Omanisation plan and the prescribed Omanisation ratio.

3. That the non-Omani worker is of academic qualifications, work experience, technical skills, professional competence, or other occupations needed by the country.

4. Payment of the prescribed fees.

Article (28)

A non-Omani shall not join any work in the Sultanate of Oman before obtaining a work permit. The conditions for granting the work permit are as follows:

1. That the worker passes the examinations of professional standards to practice the occupations specified by the competent authority. A list of occupations that require a certificate to practice the occupation shall be issued by a ministerial decision.

2. That the worker has entered the Sultanate of Oman legally, and fulfils the conditions stipulated in the Foreigners Residency Law and the regulations and decisions issued implementing it.

3. That the worker is medically fit and free of the diseases specified by the Ministry of Health.

4. That the worker has a contract with an employer who has obtained the necessary authorizations from the competent government authorities.

5. Payment of the prescribed fees.

المادة (٢٧)

يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح هذا الترخيص الآتي

١. ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة

٢. أن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين المعتمدة، وبنسب التعمين المقررة

٣. أن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية، أو الخبرات العملية، أو المهارات الفنية، أو الكفاءة المهنية، أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد

٤. سداد الرسوم المقررة

المادة (٢٨)

يحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص بمزاولة العمل، ويشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي

١. أن يجتاز اختبارات المعايير المهنية لممارسة المهن التي تحددها الجهة المختصة وتصدر بقرار من الوزير قائمة بالمهن التي تتطلب شهادة مزاولة المهنة

٢. أن يكون العامل قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له

٣. أن يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة

٤. أن يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل حائز على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة

٥. سداد الرسوم المقررة

المادة (٢٩)

يحظر على صاحب العمل الآتي

١. أن يسمح لأي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له في تشغيلهم، ومنحت له رخصة مزاولة عمل أن يعمل لدى غيره إلا بعد إبلاغ الوزارة إلكترونيا وترخيصها له في ذلك

٢. أن يشغل أي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره إلا بعد تزويد الوزارة إلكترونيا ببيانات العامل وعنوان عمله وفق الاستمارة المحددة

وتحدد بقرار من الوزير ضوابط انتقال العمالة غير العمانية من عمل إلى آخر، والضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني العمل، والالتزامات والجزاءات المترتبة على العامل وصاحب العمل نتيجة مخالفة القرار

٣. أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تقرر قصر التشغيل فيها على العمانيين

Article (29)

The employer shall not undertake the following:

1. Allowing a non-Omani worker, whom he has been authorized to employ and who has been granted a work permit, to work for others, unless the ministry is electronically notified and approves him to do so.

2. Employing a non-Omani worker authorized to work for others except after providing the ministry electronically with the details of the worker and his work address in accordance with the specified form. A ministerial decision shall specify the controls governing the transfer of non-Omani workers from one work to another, the controls and procedures that the employer must comply with regarding the reporting of the non- Omani worker abandoning work, and the obligations and penalties that arise against the worker and the employer as a result of a violation of the decision.

3. Employing a non-Omani worker in any occupation restricted to Omanis.

المادة (٣٠)

تحدد بقرار من الوزير

١. رسوم تراخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل وتجديده وتسجيل البيانات وتجديدها، وذلك بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مجلس الوزراء. ويكون ترخيص مزاولة العمل قابلا للتجديد للمدة ذاتها أو لأي مدة يحددها القرار

Article (30)

A ministerial decision shall specify:

1. The fees of labor authorizations, the fees of the work permit and its renewal, and the registration and renewal of information, after the approval of the Ministry of Finance and adoption by the Council of Ministers. The work permit shall be renewable for the same period or for any period specified by the decision.

2. The occupations and jobs that non-Omanis are not permitted to practice.
3. The occupations and jobs in which labor authorizations are temporarily suspended.
4. The conditions and occupations in which it is permitted to transfer non-Omani manpower between private sector establishments on a temporary basis.
5. Classifying occupations by professional levels.

٢. المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها
٣. المهن والأعمال التي يتم إيقاف تراخيص العمل فيها بصفة مؤقتة
٤. الشروط والمهن التي يجوز فيها للقوى العاملة غير العمانية التنقل بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة
٥. تصنيف المهن حسب المستويات المهنية

Article (31)
It is prohibited to practice the activity of recruiting non-Omani manpower except after obtaining a license from the ministry. It is also prohibited to charge any amount to the workers whose recruitment is permitted in return for employing him. A decision by the minister shall specify the conditions and controls that must be met to practice the activity of recruiting non-Omani manpower and the contract concluded between the employer and the licensee in practicing the activity.

المادة (٣١)
يحظر مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، كما يحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المرخص باستقدامه وذلك مقابل تشغيله، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط الواجب توافرها لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية والعقد المبرم بين صاحب العمل والمرخص له في مزاولة النشاط.

Article (32)
It is prohibited to advertise or promote employment and to classify it on the basis of creed, color, and cost, and to advertise it in a manner that offends human dignity.

المادة (٣٢)
يحظر الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لكرامة الإنسان

الباب الثالث

عقد العمل والتزامات
صاحب العمل والعامل

الفصل الأول

عقد العمل

Part Three

Employment Contract and
the Obligations of the
Employer and the Worker

Chapter One

Employment Contract

المادة (٣٣)

يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة

المادة (٣٤)

يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل

المادة (٣٥)

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة في الحالات الآتية

١. إذا أبرم العقد دون تحديد مدته

٢. إذا أبرم العقد لمدة تزيد على (٥) خمسة أعوام

٣. إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام

٤. إذا كان العقد غير مكتوب أو كان عقدا مكتوبا ومحدد المدة، وانتهت مدته، واستمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما

Article (33)

The employment contract must be documented in writing and made in the Arabic language in two copies, one for each party. Notwithstanding this, it is permitted for the contract to be made in a language other than the Arabic language, provided that a copy drawn up in the Arabic language approved by the parties to the contract is attached to it. If there is no written employment contract, the worker may prove his rights by all means of proof. The contract must be approved by the competent authority.

Article (34)

The employment contract may be carried out for an agreed-upon or indefinite period of time; if a term is set forth, it shall not exceed (5) five years and may be renewed with the consent of both parties. In the case of contract renewal, the term or renewed term shall be considered an extension of the existing term and shall be added to it for computing the worker's overall service duration.

Article (35)

The contract shall be deemed to be for an indefinite period in the following cases.

1. If the contract is concluded without the determination of its term.

2. If the contract is concluded for a period of more than five years.

3. If the initial and renewed term of the contract are more than five years.

4. If the contract is not written, or if it was a written contract with a fixed term, and the parties keep executing it after the expiry of its term without an express agreement on its renewal.

5. If the labor contract is concluded for the completion of a specific work and this requires a period of more than five (5) years.

6. If the labor contract concluded for the completion of a specific work is renewed and the period required for the completion of the initial work and the works for which the contract is renewed exceeds five (5) years.

7. If the labor contract concluded for the completion of a specific work expired and its parties keep executing it after the completion of said work without an express agreement on its renewal.

Article (36)

The employment contract must include, in particular, the following details:

1. The name of the employer and the establishment, and the address of the workplace.

2. The name of the worker and his date of birth, qualification, occupation, place of residence, and nationality.

3. The type of work, its conditions, and the contract period if it is for a definite period.

4. The basic wage and any allowances, stipends, benefits, or gratuities to which the worker is entitled under the applicable terms of service and the date of payment of the agreed wage.

5. The appropriate period of notice to be given by a party to the contract wishing to not renew it, and the notice period given by the employer to the worker must not be less than a month.

٥. إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على (٥) خمسة أعوام

٦. إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على (٥) خمسة أعوام

٧. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده

المادة (٣٦)

يجب أن يتضمن عقد العمل بصفة خاصة البيانات الآتية

١. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان مكان العمل

٢. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وجنسيته

٣. نوع العمل وشروطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة

٤. الأجر الأساسي وأي علاوات أو بدلات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وموعد أداء الأجر المتفق عليه

٥. المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في عدم تجديده، شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن شهر

6. Adhering to the respect of religions, religious beliefs, and the laws of the Sultanate of Oman and its customs and traditions and not taking part in activities that harm the security of the Sultanate of Oman.

٦. الالتزام باحترام الأديان والمعتقدات الدينية، وقوانين سلطنة عمان وعاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في أنشطة تمس بأمن سلطنة عمان

Article (37)

The probation period of the worker in the employment contract–if any–shall be specified on the condition that it does not exceed 3 (three) months for those who receive their wage monthly and for a period not exceeding 2 (two) months for those who receive their wage otherwise.

It is not permitted to place a worker under probation for more than one time for the same employer, and the probation period is considered part of the period of service if the worker successfully completes it.

Either party to the contract may terminate it during the probation period if it is found that it is unsuitable to continue the employment, provided that the other party must be notified within (7) seven days.

المادة (٣٧)

تحدد فترة اختبار العامل في عقد العمل - إن وجدت - بشرط ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهريا، ولمدة لا تزيد على (٢) شهرين لمن يتقاضى أجره خلاف ذلك

ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل بنجاح في مدة خدمته

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ (٧) سبعة أيام على الأقل

Article (38)

The parties to the employment contract–for contracts of an indefinite period–may terminate it at any time based on a legitimate reason by virtue of a notice addressed to the other party in writing before the date of termination by 30 (thirty) days for workers appointed on a monthly wage and 15 (fifteen) days for others, unless a longer period is agreed upon in the contract.

المادة (٣٨)

يجوز لطرفي عقد العمل - بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة - إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(١٥) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول

فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل

If the contract is terminated without observing the notice period, the party terminating the contract shall pay the other party compensation equal to the notice period or the remaining part of it calculated on the basis of the final gross wage the worker was receiving.

المادة (٣٩)

لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة

وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع (١٠) عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار

Article (39)

The notice of contract termination provided by the employer to a worker on leave shall not take effect until the day following the end of the leave.

In all cases, during the notice period, the employer shall allow the worker to be absent from work for (10) paid hours per week to search for a new job. The worker shall inform his current employer when (s)he finds a new job. The worker shall, after that, inform the employer of obtaining new employment and shall commit to his current obligations until the end of the notice period.

المادة (٤٠)

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية

١. إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل

٢. إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الأخير الجهة المختصة بالواقعة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ علمه بوقوعها

Article (40)

The employer may dismiss the worker without prior notice and without end-of-service gratuity in any of the following cases:

1. If he assumes a false identity, or if he resorts to forgery to obtain the employment.

2. If he commits a mistake that results in a serious material loss to the employer, provided that the latter informs the competent authority of the incident within 30 (thirty) working days from the date he becomes aware of it.

٣. إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال .

٤. إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية .

٥. إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا .

٦. إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو في أثناء القيام به .

٧. إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة .

٨. إذا وقع منه في أثناء العمل أو بسببه اعتداء على صاحب العمل أو من يمثله، أو إذا وقع منه اعتداء على أحد رؤسائه، أو إذا اعتدى على أحد العمال في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل .

٩. إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل .

3. If, despite being notified in writing, he fails to comply with instructions, the compliance with which is crucial for the safety of workers or the workplace, and that the violation of which is likely to result in severe damage to the workplace or to the workers.

4. If he is absent from his work without an acceptable excuse for more than 7 (seven) consecutive days or 10 (ten) intermittent days during one year, provided that the dismissal is preceded by a written warning from the employer to the worker after his absence for five days in the first case.

5. If he discloses the secrets of the establishment where he works in cases other than those where it is legally permitted.

6. If a final judgment is made against him for an offence or felony for breach of honor or trust, or for a felony committed at work or in the course of his employment.

7. If he is found intoxicated, or under the influence of narcotics or psychotropic substances, or if he commits a moral turpitude during working hours.

8. If he assaults the employer or the responsible manager, or if he commits or causes a grievous assault on any of his superiors in the course of his work, or if he assaults one of the workers at workplace and it results in illness or disruption of work.

9. If the worker commits a serious breach of his contractual obligation to complete the agreed-upon task.

المادة (٤١)

يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا القانون، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في أي من الحالات الآتية

١. إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله غشا في أثناء التعاقد مع العامل

٢. إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره أكثر من (٢) شهرين متتاليين، أو بتنفيذ التزاماته الجوهرية طبقا لأحكام هذا القانون وعقد العمل

٣. إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرا مخلا بالآداب العامة تجاه العامل

٤. إذا وقع على العامل في أثناء العمل أو بسببه اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه

٥. إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر، ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة في هذا الشأن

Article (41)

The worker may leave his position without complying with the notice requirements of Article (38) of this law, or before the end of the contract period if the term is specified, while retaining his full rights, including the end of service gratuity, and without prejudice to his right to compensation, after notifying the employer in any of the following cases:

1. If the employer or his representative committed fraud when contracting with the worker.

2. If the employer fails to grant the worker his salary for more than (2) two consecutive months, or if the employer fails to perform his substantial obligations towards the worker in accordance with the provisions of this law and the terms of the employment contract.

3. If the employer or his representative commits an immoral act towards the worker.

4. If the worker is assaulted during work or because of it by the employer, his representative, or his superior.

5. If there is a serious danger that threatens the safety or health of the worker, provided that the employer is aware of the existence of the danger and does not take the measures prescribed in this regard.

المادة (٤٢)

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية

١. انتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه

٢. إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل طبقا لأحكام هذا القانون

Article (42)

The employment contract ends in any of the following cases:

1. The expiry of its period or the completion of the agreed upon work.

2. The termination of the contract by the worker or the employer in accordance with the provisions of this law

3. The inability of the worker to perform his work or his death.

4. The illness of the worker that necessitates his absence from work for a consecutive or intermittent period of no less than 3 (three) months within one year, provided that the sick leave period stipulated in article 82 of this law and his balance of ordinary leave is exhausted.

Article (43)

Without prejudice to the provisions of Article (40) hereof, the employer may terminate the contract on his part after serving notice to the worker in any of the following cases:

1. If the worker reaches the retirement age required to be entitled to a retirement pension by virtue of the Social Protection Law, unless otherwise agreed between the parties.

2. Termination of the service of a non-Omani worker in the implementation of the Omanisation plan in the event that he appoints an Omani worker as a replacement for him in the same occupation that he occupied.

3. If the worker fails to reach the required level of performance after notifying him of the aspects of incompetence and giving him an appropriate period of no less than six (6) months to reach it. If the worker fails to do so, the employer may terminate the employment contract. In the event that the dismissed worker was an Omani national, the employer is required to appoint an Omani worker to replace him in the same job he was occupying.

٣. عجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته

٤. مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر خلال عام واحد، شريطة استنفاد مدة الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة (٨٢) من هذا القانون ورصيده من الإجازات الاعتيادية

المادة (٤٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٠) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد من جانبه بعد إخطار العامل في الحالات الآتية

١. بلوغ العامل سن كبار السن الموجب لاستحقاق معاش تقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية، ما لم يتفق على غير ذلك

٢. إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها

٣. إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (٦) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها

٤. إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو إفلاسها أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة وفي غير حالة الإغلاق الكلي أو إفلاس المنشأة تتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل العماني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة غير العماني الذي يعمل معه في المنشأة

٥. في حالة توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. ويلتزم صاحب العمل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من هذه المادة بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد

المادة (٤٤)

يجوز لصاحب العمل في حال توفر السبب الاقتصادي، وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون أن يقلص عدد العمال في منشأته بالقدر الذي تتطلبه المحافظة على استمرارية عمل المنشأة ويجنبها مخاطر الإفلاس

المادة (٤٥)

تنشأ بقرار من الوزير لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، برئاسة الوزارة وعضوية الجهات الآتية

١. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

٢. غرفة تجارة وصناعة عمان

٣. الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

4. Complete/partial closure of the company, bankruptcy, downsizing, or replacement of one production system with another in a way that affects the size of the workforce. In cases other than the total closure or bankruptcy of the company, the employer shall consider not terminating the contract of the Omani worker who has the same competence and experience level of his non-Omani co-worker.

5. If the company has an economic reason to do so. The employer shall, in the cases stipulated in clauses 3 and 4 of this article, notify the ministry of the reason for termination 3 (three) months prior to the date of termination of the contract.

Article (44)

The employer may terminate the employment contract to reduce the number of workers for economic reason, after the approval of the committee formed under Article (45) of this law, to the extent necessary to maintain the facility's continuity of work and avoid the risk of bankruptcy.

Article (45)

A special committee shall be established by a ministerial decision to consider applications submitted by private sector establishments regarding the reduction of the number of workers, which shall be chaired by the ministry and the membership of the following entities:

1. The Ministry of Commerce, Industry, and Investment Promotion.

2. The Oman Chamber of Commerce and Industry.

3. The General Federation for Workers of the Sultanate of Oman.

ويتعين على صاحب العمل الذي يتوفر لديه السبب الاقتصادي أن يتقدم بطلب إلى هذه اللجنة مشفوعا بالأسانيد المؤيدة لذلك، مع بيان عدد العمال المقترح تقليصهم، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض. وتكون قرارات اللجنة نهائية ما لم يتم التظلم منها أمام محكمة الاستئناف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب العمل بها. ويجوز للجنة في حال اقتناعها بتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة إيجاد البدائل المناسبة عن إنهاء العقود بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومنها البدائل الآتية

١. تقليص عدد ساعات أو أيام العمل في المنشأة مقابل تخفيض الأجور، على أن يكون هذا الإجراء لفترة محددة تحددها اللجنة وتكون قابلة للتمديد بقرار منها لمدد أخرى إذا استدعى الأمر ذلك

٢. منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون ذلك لفترات معينة وأن يشمل جميع عمال المنشأة بنسب متساوية

٣. تخفيض أجور جميع عمال المنشأة بنسب معينة، على أن يكون ذلك لفترة محددة قابلة للتمديد إن استدعى الأمر ذلك

المادة (٤٦)

على صاحب العمل في حال حصوله على موافقة بتقليص عدد عماله أن يلتزم بالآتي

١. اتباع معيار عادل في اختيار العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم، كالعمال أصحاب الدرجات الأدنى في الأداء أو أي معيار آخر

An employer who has such economic reason shall submit an application to this committee, along with the supporting documents and the proposed number of workers to be released. The committee shall study the application and decide whether to accept or reject it. The decisions of the committee shall be final unless a grievance is filed before the Court of Appeal within thirty (30) days from the date of notifying the employer thereof.

If the committee decides that the company has an economic reason, it may investigate suitable alternatives to contract termination after agreeing with the employer and workers. Such alternatives may include:

1. Reducing the number of hours or working days in the establishment in return for the reduction of wages, provided that this procedure is for a specific period determined by the committee and extendable for additional terms, if necessary, by virtue of a decision issued by the committee.

2. Granting workers specified unpaid leave, provided that this is for certain periods and includes all workers of the establishment in equal proportions.

3. Reducing the wages of all the workers of the establishment by certain percentages, provided that this is for a specified period that is subject to extension if necessary.

Article (46)

In the event that the employer obtains approval to reduce the number of his workers, he shall comply with the following:

1. Adhering to a reasonable criterion in selecting the workers whose contracts will be terminated, such as workers with the lowest levels of performance or any other criterion.

2. Giving workers whose contracts will be terminated a notice period of no less than (3) three months.
3. Workers whose contracts will be terminated shall be given priority for reinstatement at the same facility if a job opportunity with criteria that are consistent with their skills becomes available.

Article (47)
The illness of the worker shall be proven by a medical certificate and the disability of the worker by a decision by the competent committees or the institutions licensed by these committees according to the applicable laws. The age shall be proven by the document submitted as evidence when contracting, and no other document shall be relied upon after this.

Article (48)
Without prejudice to the Social Protection Law, if the employer has a supplementary or savings programme for workers, and the regulation of the programme stipulates that what the employer pays in the programme for the account of the worker is in lieu of his legal obligation to pay the end-of-service gratuity, and if it is equal to or greater than what he is entitled to from the gratuity, this amount must be paid to the worker instead of the gratuity, otherwise, the gratuity is due. If the worker contributes to the funds of this programme, he is simultaneously entitled to his dues from the programme and the end-of-service gratuity.
In all cases, prior approval must be obtained from the ministry and the Social Protection Fund to establish these programmes in accordance with the conditions and controls prescribed by law.

٢. منح العمال الذين سيتم إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر
٣. أن يكون للعمال الذين سيتم إنهاء عقودهم الأولوية في إعادة التعيين في ذات المنشأة في حال توفر فرصة وظيفية تتناسب متطلباتها مع مؤهلاتهم

المادة (٤٧)
يكون إثبات مرض العامل بشهادة طبية، وعجز العامل بقرار من اللجان المختصة أو المؤسسات المرخص لها من قبل هذه اللجان بحسب القوانين السارية، ويكون إثبات السن بالمستند المقدم كمسوغ عند التعاقد، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك

المادة (٤٨)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحماية الاجتماعية، إذا وجد لدى صاحب العمل برنامج تكميلي أو ادخار للعمال، وكانت لائحة البرنامج تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في البرنامج لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة أو يزيد عليه، وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة، وإلا استحقت المكافأة. وإذا ساهم العامل في أموال هذا البرنامج فإنه يحق له الجمع بين ما يستحقه في البرنامج، وبين مكافأة نهاية الخدمة

وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وصندوق الحماية الاجتماعية على إنشاء هذه البرامج وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا

Article (49)

The employer shall be liable for all obligations of the establishment in the event of its dissolution, liquidation, closure, bankruptcy, merger, or others, or the sale, lease, assignment, bequest, gift, or other disposals, and in the event of the death of the employer, the heirs shall be liable for the obligations of the employer to the extent of their shares within the limits prescribed by law. With the exception of cases of liquidation, bankruptcy, and authorised complete closure, the employment contract remains in effect and the successor shall be jointly liable with the previous employers for the performance of all legally prescribed obligations, taking into account the priority prescribed for the rights of workers.

المادة (٤٩)

يلتزم صاحب العمل بجميع التزامات المنشأة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو البيع أو التأجير أو التنازل أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، وفي حالة وفاة صاحب العمل يلتزم الورثة بالتزامات صاحب العمل بمقدار حصصهم في حدود ما هو مقرر شرعا. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق الكلي المرخص به يبقى عقد العمل قائما، ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانونا، مع مراعاة الأولوية المقررة لحقوق العمال

Article (50)

The employer shall employ the Omani manpower employed by the same project transferred to him wholly or partly, by granting them the same wages and financial benefits and incentives agreed upon in the transfer agreement.

المادة (٥٠)

يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة

Article (51)

The minister may issue a decision regulating the employment relationship in cases where the Sultanate of Oman takes measures regarding an incident or circumstance warranting this, and it must include, in particular, reducing working hours, reducing the minimum limit of employment conditions prescribed in this law or the employment contract, and the penalties arising from violating the decision or the taking of precautionary measures.

المادة (٥١)

يجوز للوزير إصدار قرار بتنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك، على أن يتضمن بصفة خاصة تقليص ساعات العمل، أو تخفيض الحد الأدنى لشروط التشغيل المقررة في هذا القانون أو عقد العمل، والجزاءات المترتبة على مخالفة القرار، أو اتخاذ تدابير احترازية.

الباب الثالث

عقد العمل والتزامات
صاحب العمل والعامل

الفصل الثاني

التزامات صاحب العمل

Part Three

Employment Contract and
the Obligations of the
Employer and the Worker

Chapter Two

Obligations of the
Employer

المادة (٥٢)

يلتزم صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي

١. اسم العامل وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته

٢. مهنة العامل ومؤهلاته وخبراته

٣. تاريخ مباشرة العامل العمل وتفاصيل أجره

٤. الإجازات التي يحصل عليها العامل

٥. الجزاءات التي وقعها صاحب العمل على العامل

٦. تقارير الأداء الوظيفي للعامل

٧. تاريخ انتهاء خدمة العامل وأسبابها

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل

وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها العامل أو يطلع عليها صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات

المادة (٥٣)

لا يجوز لصاحب العمل مخالفة نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة.

ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا، ويشترط في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل

Article (52)

The employer shall create a special file for each worker that includes, in particular, the following:

1. The name of the worker and his age, social status, place of residence, and nationality.

2. The occupation of the worker and his qualifications and expertise.

3. The date the worker commenced work and the details of his wage.

4. The leave that the worker receives.

5. The penalties imposed by the employer against the worker.

6. Job performance reports of the worker.

7. The end date of the service of the worker and its reasons.

The employer shall keep the file stipulated in the previous paragraph for a period of at least one year from the end of the employment relationship. In all cases, the employer shall maintain the confidentiality of the information provided by the worker or viewed by the employer in accordance with the provisions of this law, and the worker shall be given a receipt for the papers and certificates that he has deposited with the employer.

Article (53)

The employer shall not violate the terms of the contract or burden the worker with work that has not been agreed upon, unless it is required to prevent an accident or to rectify the repercussions of an accident, or in the case of force majeure and on a temporary basis.

Notwithstanding this, the employer may task the worker with work that is not agreed upon if such work is not fundamentally different from the original work, providing that it does not affect the rights of the worker and does not result in serious damage or financial burden without a fair return.

المادة (٥٤)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٥٠) خمسين عاملا فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تزويد العامل بنسخة معتمدة من هذه اللائحة. وعلى صاحب العمل تعديل اللائحة بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات، وتقديمها إلى الوزارة لاعتمادها

ويصدر الوزير نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النموذج المشار إليه في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة نظام عمل معتمدة من الوزارة.

Article (54)

The employer shall, in the event that he employs 50 (fifty) workers or more, prepare a regulation on the work system containing, in particular, the rules governing work in the establishment, the rights and duties of each of the employer and the worker, the rules governing the relationship of the worker with his colleagues and superiors, the provisions on promotion of the worker and the determination of the categories of wages, allowances, and stipends of all kinds and the dates of their payment, and the performance appraisal system. The ministry shall approve the regulation within 2 (two) months from the date of its receipt, and if this period lapses without a response from it, it becomes applicable. The employer shall provide the worker with an approved copy of this regulation. The employer shall amend the regulation in line with the laws, regulations, and decisions, and submit it to the ministry for approval.

The minister shall issue a sample form of the work system regulation after consultation with the Committee for Joint Dialogue between Production Parties.

In all cases, the provisions provided in the form referred to in this article shall apply to establishments that do not comply with putting in place a work system approved by the ministry.

المادة (٥٥)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (٢٥) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وذلك وفقا للنماذج والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إلى الوزارة، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلمها، فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النماذج والقواعد المشار إليها في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة خاصة بالجزاءات معتمدة من الوزارة

Article (55)

The employer shall, in the event that he employs 25 (twenty-five) workers or more, prepare a regulation on penalties and the conditions for imposing them in accordance with the form and rules issued by a decision by the minister. The employer shall submit this regulation and any amendments made to it to the ministry. The ministry shall approve the regulation within 2 (two) months from the date of its receipt, and if this period lapses without a response from it, it becomes applicable. The employer shall enable the worker to obtain an approved copy of this regulation.. In all cases, the provisions provided in the form and rules referred to in this article shall apply to establishments that do not comply with putting in place a penalties regulation approved by the ministry.

Article (56)

The following shall be taken into account in preparing the penalties regulation stipulated in article 55 of this law:

1. That it specifies the acts that the worker is prohibited from committing and the penalties prescribed for them, provided that they are progressive penalties.

2. That no more than one penalty is imposed for each violation.

3. That the penalty is not imposed on the worker for a matter he commits outside the workplace unless it is related to the employment.

Article (57)

The employer shall provide first aid means to his workers in the establishment, and in the event that the number of his worker in a single place exceeds 200 (two hundred) workers, he shall appoint a qualified nurse to carry out first aid or contract with a specialized health institution to provide these services.

If the worker is treated in a government or private hospital and there is no health insurance coverage, the employer shall bear the expenses of treatment, medication, and hospital stay in accordance with the financial regulations and systems in force in those hospitals.

Article (58)

The employer who practices work in the areas specified by the minister shall provide his workers with appropriate means of transport and provide them with suitable accommodation, meals, and drinking water in places he prepares for this purpose.

Article (59)

The employer may, if necessary and in agreement with the worker, transfer the worker from his original worksite to any other worksite in the same establishment, or from his original work to any other work in his other establishments, after being authorized to do so from the ministry in this case.

In all cases, the employer shall bear all the costs arising from this.

المادة (٥٦)

يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون الآتي :

١. أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.

٢. ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة .

٣. ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل .

المادة (٥٧)

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على (٢٠٠) مائتي عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص ولم تتوفر تغطية التأمين الصحي، وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفى، وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات .

المادة (٥٨)

يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض .

المادة (٥٩)

يجوز لصاحب العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن ينقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى بعد الترخيص له بذلك من الوزارة في هذه الحالة.

وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك .

Article (60)

The employer shall provide a place designated for female rest in the premises of the establishment in which the number of female workers exceeds 25 (twenty-five) female workers.

المادة (٦٠)

يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (٢٥) خمس وعشرين عاملة .

Article (61)

Without prejudice to the provisions of article 48 of this law, the employer shall upon the end of the employment relationship with workers who do not benefit from the provisions of the Social Protection Law pay the worker a gratuity for the period of his service, not less than the basic wage for each year of his service. The worker is entitled to the gratuity for the fractions of the year proportional to the period he spends in service and the final basic wage of the worker shall be taken as a basis for calculating the gratuity. The period of service that began before the entry into force of this law is counted within the period of service considered in determining the period of the gratuity due.

The provisions of this article apply until the savings system stipulated in the Social Protection Law comes into force. The employer may settle the rights of the worker for the period of his service prior to the start of the savings system to the savings system or to the worker, and in this case, the settlement must be calculated at the basic wage on the date of settlement.

المادة (٦١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤٨) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة. ويسري حكم هذه المادة إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام الادخار إلى نظام الادخار أو إلى العامل، على أن تحسب التسوية بالأجر الأساسي في هذه الحالة في تاريخ التسوية.

Article (62)

The employer shall give the worker upon his request and free of charge, an end-of-service certificate indicating the date he started the service, the date he left the service, the type of work he was performing, the wage, and other gratuities and benefits if any.

The employer shall return to the worker the papers or certificates the worker had deposited with him and the worker shall sign his receipt of his papers and certificates.

المادة (٦٢)

يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات، إن وجدت .

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات، وأن يوقع العامل على تسلمه أوراقه وشهاداته.

المادة (٦٣)

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك .

المادة (٦٤)

لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (٣٠) ثلاثين يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من (٦٠) ستين يوما .

المادة (٦٥)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على (٥) خمسة أيام في الشهر الواحد .

المادة (٦٦)

يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد إلى أحد العاملين في المنشأة بالتحقيق مع العامل، شريطة ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المخالف، وله أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة إذا كانت المخالفة جسيمة .

وللعامل المحال إلى التحقيق حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى الوثائق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الوثائق .

Article (63)

The employer shall not impose any penalty against the worker except after informing him in writing of what is attributed to him, hearing his statements, investigating his defense, and recording it in a report prepared for this purpose.

Article (64)

The employer shall not hold the worker accountable for a violation for which more than 30 (thirty) days have lapsed since its discovery. The employer shall also not impose a disciplinary penalty against the worker after more than 60 (sixty) days have lapsed since the date of proving the violation.

Article (65)

The employer shall not impose against the worker for each violation a fine whose value exceeds the wage of 5 (five) days in one month, nor suspend him disciplinarily from work along with depriving him of all or part of the wage for each violation for a period exceeding 5 (five) days in one month.

Article (66)

The employer may investigate the worker himself or entrust one of the workers inthe establishment to investigate the worker, provided that the job level of the investigator is not less than that of the violating worker. He may entrust the investigation to another person with expertise in the subject matter of the violation if the violation is serious.

The worker referred to investigation has the right to view the investigation procedures and the documents related to them and to obtain a copy of these documents.

الباب الثالث

عقد العمل والتزامات
صاحب العمل والعامل

الفصل الثالث

التزامات العامل

Part Three

Employment Contract and
the Obligations of the
Employer and the Worker

Chapter Three

Obligations of the
Worker

المادة (٦٧)

يلتزم العامل بالآتي:

١. تأدية العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل أو من يمثله، وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.

٢. تنفيذ أوامر صاحب العمل أو من يمثله الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر.

٣. المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه بحرص وعناية الشخص العادي، وأن يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها.

٤. المحافظة على أسرار العمل.

٥. العمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته وفقا للنظم والإجراءات التي يضعها صاحب العمل.

٦. عدم استخدام أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بموافقة من صاحب العمل، وحفظ هذه الأدوات في الأماكن المخصصة لذلك.

٧. تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة لدى صاحب العمل سواء بمقتضى هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٨. عدم قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت أو أموال أو غير ذلك بمناسبة قيامه بعمله بغير موافقة صاحب العمل.

٩. عدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل.

١٠. عدم قيامه - بأي صفة كانت - بمزاولة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء سريان عقد العمل المبرم معه.

١١. أن يحسن معاملة زملائه في العمل ويظهر الاحترام الواجب لهم ولرؤسائه، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل فيها.

Article (67)

The worker shall comply with the following:

1. Perform the work by himself in accordance with the direction and supervision of the employer or his representative, in accordance with what is specified in the contract and in accordance with the provisions of this law and the regulations and decisions issued implementing it, and he shall exercise in its performance the care that the ordinary person would exercise.

2. Executing the orders of the employer or his representative regarding the performance of the work agreed upon if nothing in these orders contradicts the contract, the law, or morals, and the performance of which does not expose him to danger.

3. Maintaining the means of production and the work tools placed at his disposal with the skill and care of the ordinary person and taking all necessary procedures to preserve and protect them.

4. Maintaining work secrets.

5. Constantly working on developing his skills and expertise in accordance with the systems and procedures set by the employer.

6. Not using work tools outside the workplace except with the approval of the employer, and keeping these tools in the places designated for this.

7. Implementing the occupational safety and health instructions prescribed by the employer, whether in accordance with the law or the regulations and decisions implementing it.

8. Not accepting gifts, commissions, gratuities, funds, or others when carrying out his work without the consent of the employer.

9. Not keeping for himself the originals of documents and papers related to work.

10. Not engaging–in any capacity– in an activity similar to that carried out by the employer throughout the term of the employment contract entered into with him.

11. Treating his colleagues at work well, showing due respect for them and his superiors, and cooperating with them in the interest of the establishment in which he works.

المادة (٦٨)

إذا تسبب العامل عمدا في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ويكون لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من الأجر الشهري الشامل للعامل على ألا يزيد على (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أجره في الشهر، ويجوز للعامل أن يتقدم بشكوى من تقدير صاحب العمل إلى الجهة المختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالاقتطاع، وتتبع في ذلك إجراءات تسوية المنازعات العمالية وفقا لأحكام هذا القانون.

Article (68)

If the worker intentionally causes loss, damage, or destruction of tools, machinery, or products owned by the employer or that were in his custody, he shall bear the necessary amount for that. The employer has the right, after conducting the
investigation and notifying the worker, to start deducting this amount from the monthly gross wage of the worker, provided that this does not exceed 25% (twenty-five percent) of his monthly wage. The worker may file a complaint against the assessment of the employer to the competent entity within 30 (thirty) days from the date of his knowledge of the deduction, and the procedures for the settlement of labor disputes in accordance with this law shall be followed in this regard.

المادة (٦٩)

يجوز لطرفي عقد العمل في الحالات التي يكون فيها العمل الذي يقوم به العامل يؤهله إلى منافسة صاحب العمل من خلال اطلاعه على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة الاتفاق على أنه لا يجوز للعامل منافسة صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد، شريطة تحديد الزمان والمكان ونوع العمل على ألا يتجاوز المكان النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه ولا تزيد المدة المحددة على (٢) عامين، ولا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا أنهى العقد دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لصاحب العمل التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر إنهاء العامل للعقد .

ولصاحب العمل أن يتمسك بحق التعويض في حال إخلال العامل بشرط المنافسة دون المبالغة في طلب التعويض، وإذا ثبت أن صاحب العمل بالغ في طلب التعويض بقصد إجبار العامل على البقاء لديه اعتبر ما تم الاتفاق عليه باطلا .

Article (69)

The parties to the employment contract may, in cases where the work performed by the worker qualifies him to compete with the employer by viewing work secrets or knowing the clients of the establishment, agree that it is not permitted for the worker to compete with the employer or participate in work that competes with him after the end of the contract, provided that the time, place, and type of work are specified, and the place must not exceed the geographical scope in which he exercises his activity and the specified period must not exceed 2 (two) years. The employer shall not assert the agreement if he terminates the contract without the worker committing what justifies this, and the employer shall not assert the agreement if he commits what justifies for the worker to terminate the contract.

The employer may assert the right to compensation in the event that the worker breaches the non-compete clause without being excessive in the claim forcompensation. If it is found that the employer has been excessive in the claim for compensation with the intention of forcing the worker to remain with him, the agreement shall be deemed void.

الباب الرابع

ساعات العمل
والإجازات والأجور

الفصل الأول

ساعات العمل

Part Four

Working Hours,
Leave, and Wages

Chapter One

Working Hours

Article (70)

It is not permitted to make the worker work for more than 8 (eight) actual hours per day and a maximum of 40 (forty) actual hours per week, provided that they are interspersed with but do not include an hour per day for rest and eating and the continuous period of work must not exceed 6 (six) hours. The maximum working hours in the month of Ramadan are (6) six hours per day or 30 (thirty) hours per week for Muslim workers.

The employer shall post a schedule of working hours, as well as daily and weekly rest dates, in a prominent location in his establishment. A ministerial decision shall determine cases and tasks in which it is essential to continue working without a break interval due to technical reasons and operational conditions.

Article (71)

It is permitted to make the worker work additional hours exceeding the working hours stipulated in article 70 of this law if the interest of the work so requires, provided that the total of the original and additional working hours does not exceed 12 (twelve) hours per day for workers, and the employer shall grant the worker an additional wage equivalent to his basic wage calculated in accordance with the additional working hours, plus at least 25% (twenty-five) percent of the daytime working hours and at least 50% (fifty percent) of the night working hours, or to grant him permission to be absent from work instead of the hours in which he performed overtime.

If the overtime is on the weekly rest days or an official holiday, the employer shall pay the worker a cash amount equivalent to 100% (one hundred percent) of the daily basic wage of the worker plus the wage for the day itself, or grant the worker compensatory leave instead of the days during which he worked, so that he is granted a day for each day he worked, if the work is during the weekly rest days and the official holidays.

In all cases, it is required for the worker to consent to perform overtime or not.

المادة (٧٠)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (٨) ثماني ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٤٠) أربعين ساعة عمل فعلية في الأسبوع على أن تتخللها، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، وتناول الطعام، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على (٦) ست ساعات، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان (٦) ست ساعات في اليوم، أو (٣٠) ثلاثين ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.

ويجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بمنشأته جدولا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية، والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .

المادة (٧١)

يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (٧٠) من هذا القانون إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (١٢) اثنتي عشرة ساعة في اليوم للعاملين، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (٢٥٪) خمسة وعشرون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(٥٠٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل الليلية، أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي. وإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية، أو أي إجازة رسمية، فعلى صاحب العمل أن يدفع للعامل مبلغا نقديا يعادل (١٠٠٪) مائة في المائة من الأجر الأساسي اليومي للعامل، بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو أن يمنح العامل إجازة تعويضية بدلا من الأيام التي عمل خلالها بحيث يمنح يوما عن كل يوم عمل فيه إذا كان العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية، والإجازات الرسمية .

وفي جميع الأحوال، يجب أن يوافق العامل على القيام بالعمل الإضافي من عدمه .

Article (72)

As an exception to article 71 of this law, the employer may task the worker to overtime without obtaining his consent in any of the following cases:

1. Annual inventory work, budget preparation, liquidation, the closing of accounts, and preparation for sale at discounted prices, provided that the number of days in which the worker works for more than the prescribed period of daily work does not exceed 15 (fifteen) days per year, unless the competent entity authorizes longer periods.

2. If the work is to prevent the occurrence of an accident, to rectify what resulted from it, to avoid an actual loss of perishable materials, or if the work is with the intention of facing unusual pressure, provided that the employer informs the competent entity within 24 (twenty-four) hours with a clarification of the emergency situation or the additional work and of the period necessary to complete the work.

In all cases, the worker shall, if he is made to work, receive an additional wage equivalent to his basic wage calculated in accordance with the additional hours plus 50% (fifty percent) at least of the daytime working hours and 75% (seventy-five percent) at least of the night working hours. If the overtime is in the weekly rest days or the official holidays, the worker is entitled to a cash amount equivalent to 200% (two hundred percent) of the basic wage plus the wage of the day itself or compensating him with 2 (two) rest days for each working day if the work is during the official holidays.

المادة (٧٢)

استثناء من أحكام المادة (٧١) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل إضافي دون الحصول على موافقته في أي من الحالات الآتية :

١. أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، شريطة ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على (١٥) خمسة عشر يوما في العام، ما لم ترخص الجهة المختصة بمدد أطول .

٢. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، أو إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي، على أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة خلال (٢٤) أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة، أو التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل .

وفي جميع الأحوال، يحصل العامل حال تشغيله على أجر إضافي يعادل أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية، مضافا إليه (٥٠٪) خمسون في المائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية، و(٧٥٪) خمسة وسبعون في المائة عن ساعات العمل الليلية، فإذا كان العمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق مبلغا نقديا يعادل (٢٠٠٪) مائتين في المائة من الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته، أو تعويضه (٢) يومي راحة عن كل يوم عمل إذا كان العمل خلال أيام الإجازات الرسمية .

Article (73)

It is permitted for the employer to not adhere to the provisions of articles 70 and 71 of this law in seasonal employment and employment sectors to be specified and regulated by a decision issued by the minister.

المادة (٧٣)

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المادتين (٧٠، ٧١) من هذا القانون في الأعمال الموسمية وقطاعات العمل التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من الوزير .

Article (74)

The employer shall transfer the worker who works under the system of the night working hours to the system of the daytime working hours if it is proven by a certificate issued by an approved medical entity that the worker is unable to perform the work during the night working hours.

المادة (٧٤)

يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية .

Article (75)

The employment of women during the night working hours shall be in the cases, jobs, and occasions determined by a ministerial decision. The employment of women in jobs that are dangerous, difficult, harmful to health, or other jobs shall be determined by a ministerial decision.

المادة (٧٥)

يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

Article (76)

The nursing female worker is granted 1 (one) hour per day to care for her child, starting after the end of the maternity leave for a period of 1 (one) year and its determination shall be left to the female worker. This hour shall be counted within the actual working hours.

المادة (٧٦)

تمنح العاملة المرضعة (١) ساعة يوميا لرعاية طفلها، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة (١) عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية.

الباب الرابع

ساعات العمل
والإجازات والأجور

الفصل الثاني

الإجازات

Part Four

Working Hours,
Leave, and Wages

Chapter Two

Leave

المادة (٧٧)

يستحق العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن (٢) يومين متتاليين، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان العامل من حقه في أيام الراحة الأسبوعية بسبب تغيبه عن العمل بعذر أو بدون عذر .

ويجوز في الأعمال والمناطق التي يحددها الوزير جمع الراحة الأسبوعية.

المادة (٧٨)

يستحق العامل إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما يتمتع بها حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة قبل انقضاء (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل، ويحق للعامل الذي لم ينتفع بإجازته السنوية الاحتفاظ برصيد الإجازة بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوما ما لم يكن عدم انتفاعه بالإجازة راجعا لمصلحة العمل.

ويجوز جمع الإجازات السنوية للعامل حسب المتفق عليه بين الطرفين، ويستحق العامل غير العماني تذكرة سفر ذهابا إلى بلده لقضاء إجازته المتفق عليها في العقد وإيابا إلى مقر عمله.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، إلا أنه يجوز في الأعمال والقطاعات والفئات التي يصدر بتنظيمها قرار من الوزير، الاستعاضة عن الإجازات السنوية بنظام عمل أصلح للعامل.

المادة (٧٩)

يستحق العامل أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية المقررة قانونا.

Article (77)

The worker is entitled to a weekly paid rest of no less than 2 (two) days. In all cases, it is not permitted to deprive the worker of his right to weekly rest days because of his absence from work with or without an excuse.

It is permitted in jobs and areas specified by the minister to combine the weekly rest.

Article (78)

The worker is entitled to an annual leave with a gross wage of no less than (30) thirty days. The worker shall enjoy the leave according to the requirements of the interest of work, and he shall not take the leave before the lapse of at least (6) six months from the employment joining date with the employer. The worker who does not utilize his annual leave has the right to retain the leave for a balance not exceeding 30 (thirty) days unless his failure to utilize the leave is due to the interest of work.

The annual leave of the worker may be combined as agreed between the parties. The non-Omani worker is entitled to a return ticket to his country to spend his agreed upon leave in the contract and to come back to the premises of his work.

In all cases, the worker may not waive his leave, but it is permitted in jobs, sectors, and categories that are governed by a decision issued by the minister to replace the annual leave with a work programme that is more fitting to the worker.

Article (79)

The worker is entitled to his gross wage during the official holidays prescribed by law.

المادة (٨٠)

يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه إجازة خاصة بدون أجر على أن يتحمل العامل في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبته ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العامل ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون.

المادة (٨١)

يجوز تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل، وذلك فيما عدا إجازات العمال الأحداث .

ولصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية للعامل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبما لا يجاوز (٦) ستة أشهر .

ويتعين قيام العامل بإجازة مرة على الأقل كل (٢) عامين، وبمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما .

ولصاحب العمل أن يدفع للعامل الأجر الأساسي عن أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها إذا وافق العامل كتابة على ذلك .

ويستحق العامل الأجر الشامل عن رصيده من الإجازات السنوية إذا انتهت خدمته قبل استنفاده لها .

المادة (٨٢)

يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بما لا يجاوز (١٨٢) مائة واثنين وثمانين يوما في العام، بناء على النسب الآتية من الأجر الشامل :

١. من اليوم (١) الأول حتى اليوم (٢١) الحادي والعشرين: (١٠٠٪) مائة بالمائة من الأجر .

٢. من اليوم (٢٢) الثاني والعشرين حتى اليوم (٣٥) الخامس والثلاثين: (٧٥٪) خمسة وسبعون بالمائة من الأجر .

٣. من اليوم (٣٦) السادس والثلاثين حتى اليوم (٧٠) السبعين: (٥٠٪) خمسون بالمائة من الأجر .

٤. من اليوم (٧١) الحادي والسبعين حتى اليوم (١٨٢) المائة والاثنين والثمانين: (٣٥٪) خمسة وثلاثون بالمائة من الأجر.

Article (80)

The employer may grant the worker, based on his request, special leave without pay, and in this case, the worker must bear all contributions to the Social Protection Fund covering his percentage, the percentage of the employer, and the percentage of the government during the leave period. This leave is considered within the period of service of the worker and this period is not counted in the calculation of the end-of- service gratuity stipulated in article 61 of this law.

Article (81)

The leave may be divided in accordance with the requirements of the interest of work, with the exception of leave of juvenile workers.

The employer may postpone the annual leave of the worker if the interest of the work so requires for no more than 6 (six) months.

The worker shall take leave at least once every 2 (two) years, for a period of no less than 30 (thirty) days.

The employer may pay the worker the basic wage for the days of annual leave that he does not take, if the worker agrees to this in writing.

The worker is entitled to the gross wage for his annual leave balance if his service ends before exhausting it.

Article (82)

The worker, whose illness is proven, is entitled to a sick leave not exceeding 182 (one hundred and eighty-two) days per year based on the following percentages of the gross wage:

1. From day 1 (one) to day 21 (twenty-one): 100% (one hundred percent) of the wage.

2. From day 22 (twenty-two) to day 35 (thirty-five): 75% (seventy-five percent) of the wage.

3. From day 36 (thirty-six) to day 70 (seventy): 50% (fifty percent) of the wage.

4. From day 71 (seventy-one) to day 182 (one hundred and eighty-two): 35% (thirty-five percent) of the wage.

المادة (٨٣)

يجوز منح العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز (١) عاما، على أن تتحمل العاملة في هذه الحالة كافة الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية متضمنة نسبتها ونسبة صاحب العمل والحكومة خلال فترة الإجازة، وتعتبر هذه الإجازة ضمن مدة خدمة العاملة ولا يعتد بتلك المدة في حساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون.

Article (83)

It is permitted to grant the female worker, based on her request, leave without pay to care for her child for a period not exceeding 1 (one) year, and in this case, the female worker must bear all contributions to the Social Protection Fund covering her percentage, the percentage of the employer, and the percentage of the government during the leave period. This leave is considered within the period of service of the female worker and this period is not counted in the calculation of the end-of-service gratuity stipulated in article 61 of this law.

المادة (٨٤)

يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:

١. (٧) سبعة أيام إجازة أبوة، بشرط أن يولد الطفل حيا وألا تتجاوز الإجازة اليوم (٩٨) الثامن والتسعين من عمر الطفل.

٢. (٣) ثلاثة أيام في حالة زواجه.

٣. (٣) ثلاثة أيام في حالة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.

٤. (٢) يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.

٥. (١٠) عشرة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.

٦. (١٥) خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة طوال مدة خدمته، شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة (١) عام متصلة في خدمة صاحب العمل.

٧. لأداء امتحان دراسي بحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما في العام، وذلك بالنسبة للعامل العماني المنتسب للدراسة في إحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.

Article (84)

The worker is entitled to special leave with gross wage as follows:

1. 7 (seven) days of paternity leave, provided that the child is born alive and that the leave does not exceed the 98th (ninety-eighth) day of the age of the child.

2. 3 (three) days in the event of his marriage.

3. 3 (three) days in the event of the death of the father, mother, grandfather, grandmother, brother, or sister.

4. 2 (two) days in the event of the death of the paternal uncle or aunt or the maternal uncle or aunt.

5. 10 (ten) days in the event of the death of the wife, a son, or a daughter.

6. 15 (fifteen) days to perform Hajj once throughout the period of his service, provided that the worker has spent a continuous period of 1 (one) year in theservice of the employer.

7. Up to a maximum of 15 (fifteen) days per year to take an exam for the Omani worker who studies at a school, institute, college, or university.

8. 130 (one hundred and thirty days) for the Muslim female worker in the event of the death of the husband and 14 (fourteen) days for the non-Muslim woman.

9. 15 (fifteen) days throughout the year for the Omani worker to accompany a patient with whom he has a marital relationship or a kinship up to the second degree.

10. 98 (ninety-eight) days of maternity leave for the female worker to cover the period before and after childbirth.

Granting leave to the female worker to cover the period prior to childbirth shall be on the recommendation of the competent medical entity and its period must not exceed 14 (fourteen) days, and the remainder of the period of this leave shall be granted from the date of childbirth.

In order to grant the leaves stipulated in this article it is required to submit proof of it.

٨. (١٣٠) مائة وثلاثين يوما بالنسبة للعاملة المسلمة في حالة وفاة زوجها و(١٤) أربعة عشر يوما للمرأة غير المسلمة .

٩. (١٥) خمسة عشر يوما طوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

١٠. (٩٨) ثمانية وتسعين يوما إجازة وضع للعاملة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة.

ويكون منح العاملة الإجازة لتغطية فترة ما قبل الولادة بتوصية من الجهة الطبية المختصة على ألا تتجاوز مدتها (١٤) أربعة عشر يوما، وتمنح باقي مدة هذه الإجازة من تاريخ الولادة .

ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك.

الباب الرابع

ساعات العمل
والإجازات والأجور

الفصل الثالث

الأجور

Part Four

Working Hours,
Leave, and Wages

Chapter Three

Wages

Article (85)

Wages and other amounts payable to the worker shall be paid in Omani Rial unless otherwise agreed on in a legally circulating currency in the Sultanate of Oman.

المادة (٨٥)

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالريال العماني ما لم يتفق على أدائها بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عمان .

Article (86)

The burden of proving the fulfilment of the wage to the worker falls on the employer.

المادة (٨٦)

يقع عبء إثبات الوفاء بالأجر للعامل على صاحب العمل .

Article (87)

The liability of the employer to the wage of the worker shall not be discharged unless he transfers the wage of the worker to his account in one of the approved local banks or local financial institutions licensed by the Central Bank of Oman.

The minister shall issue a decision governing the transfer of wages by employers and exemption cases.

المادة (٨٧)

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني .

ويصدر الوزير قرارا بتنظيم قيام أصحاب العمل بتحويل الأجور وحالات الاستثناء .

Article (88)

The minimum wage shall be determined by a decision issued by the minister after consultation with the Committee for Joint Dialogue between Production Parties and its approval by the Council of Ministers.

المادة (٨٨)

يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج واعتماده من مجلس الوزراء .

Article (89)

The minister shall issue a decision determining the minimum periodic allowance, the procedures and conditions for its disbursement, and the cases of its suspension and reduction.

المادة (٨٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وحالات إيقافها وتخفيضها .

المادة (٩٠)

تؤدى الأجور في أحد أيام العمل مع مراعاة الأحكام الآتية :

١. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر .

٢. إذا كان العمل لبعض الوقت، واستلزم العمل مدة تزيد على (٢) أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل .

وفي غير الحالتين السابقتين يؤدى الأجر للعامل مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن يؤدى له مرة كل (٢) أسبوعين، أو كل شهر، إذا وافق كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية .

Article (90)

Wages shall be paid on a working day, taking into account the following provisions:

1. Workers employed with a monthly wage shall be paid their wages at least once every month.

2. If the employment is part-time and the work requires more than two weeks, the worker shall receive an instalment appropriate to the work he has completed each week, and the remainder of the wage shall be paid to him in full during the week following the completion of the work assigned to him.

Other than in the aforementioned instances, the wage shall be paid to the worker once every week, unless he agrees in writing to receive it once every 2 (two) weeks or once every month. In all cases, the wage shall be paid within 3 (three) days following the end of the pay period. It is permitted by a ministerial decision to determine the date for disbursing the wages of workers before the date scheduled for them on the occasion of national and official holidays.

المادة (٩١)

يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وجميع المبالغ المستحقة له فورا عند انتهاء علاقة العمل، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد أجر العامل وجميع مستحقاته خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ ترك العمل .

Article (91)

The employer shall pay the wage of the worker and all amounts due to him immediately upon the end of the employment relationship, unless the worker has abandoned the job unilaterally, in which case the employer shall pay the wage of the worker and all his entitlements within 7 (seven) days from the date of abandoning the job.

Article (92)
The wages, rights, and all amounts due to the worker or to the beneficiaries on his behalf by virtue of the provisions of this law shall have priority over all other debts owed by the employer, with the exception of the legal maintenance ruled for.

Article (93)
It is not allowed to compel a worker to purchase food or goods from particular stores or to purchase what the employer produces.

Article (94)
The employer shall not transfer a worker with a monthly wage to the category of daily workers or to the category of workers employed with a weekly, piece rate, or hourly wage except with the written consent of the worker. In case of consent of his transfer, the worker shall have all the rights he acquired during the period he spent on the monthly wage in accordance with the provisions of this law.

Article (95)
The employer shall not deduct from the wage of the worker to fulfil any monies he lent to him during the validity of the contract greater than what is agreed upon between the parties, nor may he receive any interest from such loans, and the same provision shall apply to wages paid in advance.

Article (96)
It is not permitted to withhold or waive the wages owed to the worker except within the limits of one-fourth for a debt of legal maintenance or for the payment of the amounts owed by him to the government or to the employer. In case o concurrence, priority shall be given to the debt of legal maintenance.
If the service of the worker ends, the dues of the government and the dues that are proven to the employer–if any–shall be deducted from the end-of-service gratuity and from any other entitlements.

المادة (٩٢)
يكون للأجور والحقوق وجميع المبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الأولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل، وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .

المادة (٩٣)
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

المادة (٩٤)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو إلى فئة العمال المعينين بأجر أسبوعي، أو بالقطعة، أو بالساعة إلا بموافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام هذا القانون .

المادة (٩٥)
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقرضه من مال في أثناء سريان العقد أكثر من المتفق عليه بين الطرفين، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أي فوائد، ويسري الحكم ذاته على الأجور المدفوعة مقدما .

المادة (٩٦)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور المستحقة للعامل إلا في حدود الربع، وذلك لدين نفقة شرعية أو لأداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة أو لصاحب العمل، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة الشرعية .
فإذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل - إن وجدت - من مكافأة نهاية الخدمة، ومن أي استحقاقات أخرى .

Article (97)

The right of the shift worker or the worker whose wage is determined on the basis of the hour, day, week, half-month, or month and who is absent from work without permission or an acceptable excuse, shall be limited to receiving the wage for the hours he actually worked.

The hourly wage of the worker whose wage is fixed is calculated on the basis of the month by dividing the gross wage by the period for which the wage is granted, then by the number of original hours in accordance with the employment contract or in accordance with the law, whichever is less.

The hourly wage of the shift worker in this case is calculated on the basis of dividing the gross wage for the work cycle assuming that he worked in full by the number of original hours without additional hours.

It is not permitted to deduct the wage of the worker for an hour or day he is absent from work because of his summons in writing to appear before the court, the Public Prosecution, the committee, or any other competent entity. It is also not permitted to deduct the wage of a member of a labor union for his absence because of his official summons in lawsuits relating to the exercise of his union work, provided that the employer is informed of this in advance.

المادة (٩٧)

يقتصر حق عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر، ويغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول في الحصول على أجر الساعات التي عمل فيها فعلا .

ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون، أيهما أقل .

ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية .

ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، كما لا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي، شريطة إفادة صاحب العمل بذلك مسبقا .

الباب الخامس

تشغيل الأحداث

Part Five

Employment of Juveniles

Article (98)

It is illegal to recruit or allow any juvenile worker of either gender to enter the workplace until he reaches the age of 15 (fifteen). It is permitted by a ministerial decision to raise this age in certain industries, jobs, and occupations that require this.

المادة (٩٨)

يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن (١٥) الخامسة عشرة من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك.

Article (99)

It is not permitted to make the juvenile worker work between the hours of six in the evening and six in the morning nor make them actively work for a period exceeding 6 (six) hours per day.

It is also not permitted to keep the juvenile worker in the workplace for more than 7 (seven) consecutive hours, and the working hours must be interspersed between one or more periods for resting and eating, the total of which is not less than an hour and this period or these periods shall be specified so that the worker does not work for more than 4 (four) consecutive hours.

المادة (٩٩)

لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء، والسادسة صباحا، كما لا يجوز تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على (٦) ست ساعات في اليوم الواحد .

ولا يجوز إبقاء العامل الحدث في مكان العمل أكثر من (٧) سبع ساعات متصلة، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة فأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من (٤) أربع ساعات متصلة .

Article (100)

It is not permitted to task juvenile workers to work additional hours or keep them in the workplace beyond the times set for them nor make them work on weekly rest days or official holidays.

المادة (١٠٠)

لا يجوز تكليف العامل الحدث بالعمل لساعات إضافية، أو إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية .

Article (101)

The employer shall, in the event that he employs a juvenile worker, comply with the following:

1. Verifying the consent of the guardian or custodian regarding his employment.

2. Conducting the medical examination of the juvenile worker to verify his medical fitness to perform work, and repeating the medical examination periodically to verify his continued medical fitness, on the dates specified by a decision issued by the minister.

3. That he has a system for the employment of juveniles in which the working hours, daily rest periods, and weekly rest times are shown. The juvenile worker has the right to obtain a copy of it during official work.

4. That he regularly writes a list showing the names of the juveniles, their age, and the date of their employment.

5. Informing the competent authority of the names of the juveniles before employing them and the persons he tasks to monitor their work.

Article (102)

Without prejudice to the provisions of articles 98, 99, 100, and 101 of this law, a ministerial decision shall determine the juvenile employment system, the circumstances and cases for employment, and the jobs, occupations, and industries in which they work in, in accordance with the different age groups.

المادة (١٠١)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله العامل الحدث بالآتي :

١. التحقق من موافقة ولي الأمر أو الوصي بشأن تشغيله .

٢. إجراء الفحص الطبي للعامل الحدث للتحقق من لياقته الصحية لمزاولة العمل، مع تكرار الفحص الطبي بشكل دوري للتحقق من استمرار لياقته الصحية، وذلك في المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

٣. أن يكون لديه نظام خاص بتشغيل الأحداث توضح فيه ساعات العمل وفترات الراحة اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، ويحق للعامل الحدث الحصول على نسخة منه في أثناء العمل الرسمي .

٤. أن يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم .

٥. إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يكلفهم لمراقبة عملهم .

المادة (١٠٢)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١) من هذا القانون يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون فيها وفقا لمراحل السن المختلفة .

الباب السادس

السلامة والصحة المهنية

Part Six

Occupational Safety and Health

المادة (١٠٣)

تنشأ في الوزارة لجنة السلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير .

المادة (١٠٤)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بأن يحيط العامل قبل تشغيله بمخاطر مهنته، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات، وذلك بأن :

١. يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم .

٢. يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية شروط السلامة والصحة المهنية .

٣. يتثبت من أن تكون الآلات والقطع والعدد مركبة ومحفوظة بأفضل شروط السلامة .

٤. يوفر التدريب اللازم لتعريف العمال بالمخاطر المصاحبة لمهنهم وكيفية الوقاية منها .

ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العامل أو يقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .

Article (103)

An occupational safety and health committee shall be established in the ministry, and its composition, determination of its competences, and work system shall be issued by a ministerial decision.

Article (104)

The employer or his representative shall inform the worker before recruiting him of the dangers of his occupation and the means of protection he must take, and shall take the necessary precautions to protect workers during work from health hazards and occupational and machinery hazards, by:

1. Working to provide the necessary occupational safety and health requirements in the workplaces or the means he provides for workers to be able to perform their duties.

2. Ensuring that workplaces are always sanitary and meet the requirements of occupational safety and health.

3. Ensuring that machinery, parts, and equipment are installed and kept to the best safety requirements.

4. Providing the necessary training to familiarize workers with the risks associated with their occupations and the method to prevent them.

The employer shall not charge the worker or deduct from his wage any amount in return for providing this protection.

Article (105)

The worker shall not engage in any action that is intended to impede the implementation of instructions or to misuse, harm, or damage the means put in place to safeguard and protect the workers in the workplace. He shall take precautions and treat the equipment and means he has in his possession with utmost care. He shall follow the instructions that have been set in place to safeguard his safety and health and to prevent injuries.

المادة (١٠٥)

يلتزم العامل بالامتناع عن أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر، أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة وصحة العمال في المنشأة، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية وبذل العناية اللازمة للمحافظة على ما بحوزته من معدات ووسائل العمل، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته وصحته ووقايته من الإصابات .

Article (106)

An occupational safety and health regulation shall be issued by a ministerial decision after coordinating with the three production parties (the government, employers, and workers) and the relevant authorities, and it must include the following measures:

1. The general occupational safety and health measures that must be implemented in all workplaces, such as those pertaining to lighting, ventilation, recirculation of air, drinking water, toilets, dust and smoke removal, worker sleeping areas, and fire precautions.

2. The measures for certain types of work.

3. The penalties prescribed in case of violation of the provisions of this regulation.

المادة (١٠٦)

تصدر بقرار من الوزير لائحة السلامة والصحة المهنية بعد التنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والجهات المعنية، على أن تشمل التدابير الآتية

١. التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل .

كتلك المتعلقة بالإنارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذة ضد الحريق .

٢. التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل .

٣. الجزاءات المقررة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة .

Article (107)

The competent authority may, in the event of a violation of the provisions of occupational safety and health, send a written notice to the employer to take corrective measures to stop the violation within the period specified in the notice. In the event of an imminent danger threatening the safety and health of workers, the ministry shall take the necessary measures to close the workplace, completely or partly, or to stop the use of equipment until the causes leading to this danger cease. It is permitted to request assistance from Royal Oman Police, if necessary, to implement these measures.

المادة (١٠٧)

يجوز للجهة المختصة في حالة وجود مخالفة لأحكام السلامة والصحة المهنية توجيه إشعار خطي إلى صاحب العمل لاتخاذ تدابير تصحيحية لوقف المخالفة خلال المدة المحددة في الإشعار، وفي حالة وجود خطر وشيك يهدد سلامة وصحة العاملين، يجب على الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق مكان العمل، كليا أو جزئيا، أو وقف استخدام المعدات حتى زوال الأسباب المؤدية لهذا الخطر ويجوز طلب المساعدة من شرطة عمان السلطانية، إذا لزم الأمر لتنفيذ هذه التدابير .

الباب السابع

النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية
والاتحاد العام للعمال

Part Seven

Labor Unions, Trade Unions, and the
General Federation of Workers

Article (108)
Workers may form among themselves labor unions that aim to take care of their interests, defend their rights, improve their financial and social conditions, and represent them in all matters relating to their affairs.

المادة (١٠٨)
يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم .

Article (109)
The labor unions shall form a general federation for workers to represent them in local, regional, and international meetings and conferences. Labor unions may form trade unions among themselves.

المادة (١٠٩)
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها .

Article (110)
Labor unions, trade unions, and the general federation for workers enjoy independent legal personality, from the date of registration with the ministry, and they have the right to exercise their activities with complete freedom without interference in or influence over their affairs.
The minister shall issue the decisions governing the formation, work, and registration of labor unions, trade unions, and the general federation for workers, and the methods of granting leave to the union member from work to perform his union duties and responsibilities.

المادة (١١٠)
تتمتع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها .
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وآليات تفريغ العضو النقابي من العمل لأداء مهامه ومسؤولياته النقابية .

Article (111)
It is prohibited to impose the punishment of dismissal or any other punishment on representatives of workers in labor unions, trade unions, or the general federation for workers because of the exercise of their labor union activities in accordance with this law and the regulations and ministerial decisions issued implementing it.

المادة (١١١)
يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

الباب الثامن

تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق

الفصل الأول

تسوية منازعات العمل الجماعية

Part Eight

Settlement of Collective Labor Disputes, Strike, and Closures

Chapter One

Settlement of Collective Labor Disputes

Article (112)
The collective labor agreement is made for the period agreed upon by the parties, and it is subject to renewal by agreement between them. It is permitted to conduct collective bargaining at least 3 (three) months before the end of the agreement. It is permitted to negotiate any of the terms of the agreement during its validity based on the request of any of the parties.

المادة (١١٢)
تبرم اتفاقية العمل الجماعية للمدة التي يتفق عليها الأطراف، وتكون قابلة للتجديد بالاتفاق بينهم، ويجوز إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهاء الاتفاقية بـ (٣) ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز التفاوض على أي من بنود الاتفاقية خلال مدة سريانها بناء على طلب أي من الأطراف ٠

Article (113)
The parties to the dispute have the right to jointly submit a request to the committee to settle it, in the absence of a collective labor agreement, the lack of provisions in the collective labor agreement on the settlement of collective labor disputes, or the failure of collective bargaining to resolve the dispute.

المادة (١١٣)
يحق لطرفي النزاع معا التقدم بطلب إلى اللجنة لتسويته, وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية العمل الجماعية، أو عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصا لتسوية النزاع العمالي الجماعي، أو فشل المفاوضة الجماعية في حل النزاع .

Article (114)
The collective labor agreement shall govern the terms and conditions of work in the establishment or the employment sector, and it must be drafted in Arabic, signed by representatives of the parties to the collective bargaining, and ratified by the ministry; otherwise, it shall be null and void.
Any term provided in the collective labor agreement that violates the provisions of this law, the regulations and decisions implementing it shall be void, unless the term is more favorable to the worker.

المادة (١١٤)
تنظم اتفاقية العمل الجماعية شروط وظروف العمل بالمنشأة أو قطاع العمل، ويجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية وموقعة من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية ومصدقة من الوزارة، وإلا كانت باطلة ٠
كما يقع باطلا كل شرط يرد في اتفاقية العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل

Article (115)

Without prejudice to the provisions of article 112 of this law, the ministry shall review the collective labor agreement for the sectors, ratify it, and register it in the register it prepares for this purpose. It may object to in full or to part of its clauses and refuse to register it, provided that the parties are notified of the reasons for the refusal within a month from the date it is submitted to it. If this period lapses without its ratification or objection, this shall be deemed as an approval by the ministry of this agreement and it shall register it.

In all cases, the collective labor agreement shall not be effective and binding on its parties except after its ratification and registration in the register prepared by the ministry for this purpose.

Article (116)

Committees for the settlement of collective labor disputes shall be established in the ministry. Their composition, determination of their competences, and work system shall be issued by a Ministerial Decision, provided that the composition of the committee is made up of an odd number of members, and that its membership includes a representative of the ministry, a representative of the employers, and a representative of the general federation of workers.

Article (117)

When a dispute occurs between the employer or his representative and all his workers or a group of them, the following procedures shall be followed:

1. That the workers submit a written request to the employer to settle the dispute and send a copy of it to the competent authority.

المادة (١١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٢) من هذا القانون، تتولى الوزارة مراجعة اتفاقية العمل الجماعية للقطاعات وتصديقها وقيدها في السجل الذي تعده لهذا الغرض، ولها الاعتراض عليها كاملة أو على جزء من بنودها ورفض قيدها، على أن يتم إخطار أطرافها بأسباب الرفض خلال شهر من تاريخ تقديمها إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون مصادقتها أو الاعتراض عليها اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذه الاتفاقية ويجب عليها قيدها .

وفي جميع الأحوال، لا تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لأطرافها إلا بعد تصديقها وقيدها في السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض .

المادة (١١٦)

تنشأ في الوزارة لجان لتسوية منازعات العمل الجماعية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير، على أن يكون تشكيل اللجنة فرديا، وأن تتضمن في عضويتها ممثلا عن الوزارة، وممثلا عن أصحاب العمل، وممثلا عن الاتحاد العام للعمال .

المادة (١١٧)

يجب عند وقوع نزاع بين صاحب العمل أو ممثله وبين جميع عماله أو فريق منهم، اتباع الإجراءات الآتية :

١. أن يتقدم العمال بطلب كتابي إلى صاحب العمل لتسوية النزاع، وإرسال نسخة منه إلى الجهة المختصة .

2. The employer shall respond in writing to the request of the workers within a maximum period of 7 (seven) days from the date of receiving the request, and a copy of his response must be sent to the competent authority.

3. If the period referred to in clause 2 of this article lapses without a response from the employer or the settlement is not reached for any reason, the parties, one of them, or their representative may submit a request to the committee to take the procedures for amicable settlement.

٢. قيام صاحب العمل بالرد كتابة على طلب العمال خلال مدة أقصاها (٧) سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، على أن يتم إرسال نسخة من رده إلى الجهة المختصة .

٣. إذا انقضت المدة المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو تعذرت التسوية لأي سبب من الأسباب، جاز للطرفين أو لأحدهما، أو من يمثلهما أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات التسوية الودية.

Article (118)

The request for the settlement of the collective labor dispute submitted to the committee must contain the following:

1. Names and addresses of the parties involved in the dispute.

2. A memorandum explaining the subject matter of the dispute.

3. Documents supporting the parties to the dispute.

4. The procedures followed for the settlement of the dispute, if any.

المادة (١١٨)

يجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى اللجنة ما يأتي :

١. أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع .

٢. مذكرة شارحة لموضوع النزاع .

٣. المستندات المؤيدة لطرفي النزاع .

٤. الإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع، إن وجدت .

Article (119)

The committee shall resolve the dispute amicably within 15 (fifteen) days from the date of submission of the request. If an amicable settlement is made, the committee shall document this in an agreement signed by the parties. In the event that amicable settlement is not reached, the committee shall submit within 7 (seven) days from the failure to reach amicable settlement a report to the competent authority containing a summary of the dispute, matters accepted or rejected by the parties or one of them, and the reasons for the rejection.

المادة (١١٩)

يتعين على اللجنة حل النزاع وديا خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية وديا وجب على اللجنة إثبات ذلك في اتفاقية يوقعها الطرفان، وفي حالة تعذر تسوية النزاع وديا على اللجنة أن تقدم خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ تعذر التسوية الودية تقريرا للجهة المختصة يتضمن ملخصا للنزاع، وما تم قبوله، أو رفضه من الطرفين، أو أحدهما، وأسباب الرفض .

Article (120)

If an amicable settlement is not reached or if the parties or one of them does not accept the amicable settlement, either of them may submit a request to the competent authority to take the arbitration procedures, which shall refer the dispute to the Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes.

المادة (١٢٠)

إذا تعذر تسوية النزاع وديا، أو إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التسوية الودية، كان لأي منهما أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم التي تتولى إحالة النزاع إلى لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية .

Article (121)

A committee named the "Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes" is hereby established in the ministry. It shall be composed of a president of one of the circuits of the courts of appeal and the membership of each of the following:

1. An arbitrator for the ministry selected by the minister.

2. An arbitrator for the employer selected by the Chairman of the Oman Chamber of Commerce and Industry.

3. An arbitrator for workers selected by the Chairman of the General Federation for Workers.

Each of the ministry, the employer, and the general federation for workers shall choose a substitute arbitrator to replace the original arbitrator in his absence.

المادة (١٢١)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية"، وتشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

١. محكم عن الوزارة يختاره الوزير .

٢. محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣. محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال .

وعلى كل من الوزارة وصاحب العمل والاتحاد العام للعمال أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه .

Article (122)

The Chairman of the Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes shall specify a hearing to consider the dispute, the time limit of which shall not exceed 15 (fifteen) days from the date of submitting the arbitration.

المادة (١٢٢)

يحدد رئيس لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

Article (123)

The Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes shall rule on the dispute submitted to it within a period not exceeding 1 (one) month from the start of its consideration.

المادة (١٢٣)

تفصل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز (١) شهرا من بدء نظره .

Article (124)

The Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes shall apply the laws, regulations, and decisions in force. If there is no legislative text that can be applied, the arbitration committee shall rule on the dispute by virtue of the provisions of the Islamic Sharia, custom, or the rules of justice and equity in accordance with the prevailing economic and social situation. The judgement must be issued as reasoned and by a majority of the opinions. In the event of a tie vote, the side that includes the chairman prevails. The judgment shall be considered final, and the only way to appeal it is before the Supreme Court.

المادة (١٢٤)

تطبق لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل لجنة التحكيم في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

ويصدر الحكم مسببا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.

Article (125)

The Committee for Arbitration of Collective Labor Disputes shall notify the parties to the dispute of a copy of its award by registered letter within 3 (three) days from the date of its issuance. The arbitration committee shall send the file of the dispute, after notifying the parties, to the competent entity, to file it in its records within the period specified by a ministerial decision. Concerned parties shall have the right to obtain a copy of the judgment.

Each of the parties to the dispute may contest the judgement of the arbitration committee before the Supreme Court in accordance with the conditions, procedures, and time limits stipulated in the Civil and Commercial Procedures Law.

المادة (١٢٥)

يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم.

ولكل من طرفي النزاع الطعن في حكم لجنة التحكيم أمام المحكمة العليا طبقا للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

Article (126)

The provisions of the Law of Arbitration in Civil and Commercial Disputes and the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law shall apply in regard to matters not governed by a special text regarding arbitration in collective labor disputes.

المادة (١٢٦)

تطبق - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية - أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الباب الثامن

تسوية منازعات العمل
الجماعية والإضراب والإغلاق

الفصل الثاني

الإضراب والإغلاق

Part Eight

Settlement of Collective Labor Disputes, Strike, and Closure

Chapter Two

Strike and Closure

Article (127)
Workers have the right to strike peacefully from work in the establishment to improve the conditions and circumstances of work, provided that the announcement of the strike is approved by three-quarters of the members of the general meeting of the labor union in the establishment.

المادة (١٢٧)
للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل في المنشأة لتحسين شروط العمل وظروفه، شريطة أن يكون إعلان الإضراب بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية في المنشأة .

Article (128)
It is prohibited to strike, call for it, or incite it in establishments that provide public or basic services to the public, including oil facilities, petroleum refineries, ports, airports, and means of public transport, and other establishments specified by a ministerial decision.

المادة (١٢٨)
يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

Article (129)
The workers or their representative in the establishment shall notify the employer and the competent entity in writing of the desire of the workers to strike at least 3 (three) weeks before the date specified for it. The notice shall indicate the reasons for the strike and the demands of the workers. The committee must be provided with a copy of this notice to carry out its procedures for the settlement of collective labor disputes in accordance with the provisions of this law.

المادة (١٢٩)
يلتزم العمال أو من يمثلهم في المنشأة بإخطار صاحب العمل والجهة المختصة كتابة برغبة العمال في الإضراب قبل (٣) ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، وتبين في الإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال .
ويجب أن توافى اللجنة بنسخة من هذا الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون .

Article (130)
The workers shall suspend the strike when the procedures for the settlement of the collective labor dispute are initiated.

المادة (١٣٠)
يجب على العمال وقف الإضراب عند بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي .

Article (131)
The strike from work stipulated in article 127 of this law results in counting its period as unpaid leave for the worker.

المادة (١٣١)
يترتب على الإضراب عن العمل المنصوص عليه في المادة (١٢٧) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر .

Article (132)

The employer shall not close the establishment completely or partly during the stages of amicable settlement of the dispute or during its resolution by arbitration.

المادة (١٣٢)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم .

Article (133)

The employer has the right, if necessary, to close the establishment completely or partly to defend his interests. The closure must be suspended immediately upon the consent of the parties to the initiation of the procedures for the settlement of the collective labor dispute.

المادة (١٣٣)

يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه .
ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي .

Article (134)

The employer shall notify the workers or the labor union in the establishment of the closure, and the notice must include the reason for the closure and the date intended for its implementation. The closure shall not be implemented before the lapse of 3 (three) weeks from the date of the notice. The committee must be provided with a copy of the notice to carry out its procedures for the settlement of collective labor disputes in accordance with the provisions of the law.

المادة (١٣٤)

يجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق، ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه، ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي (٣) ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار .
ويجب موافاة اللجنة بنسخة من الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام القانون .

Article (135)

The employer shall not close the establishment that provides public or basic services, including oil facilities, petroleum refineries, ports, airports, and means of public transport, and other establishments specified by a ministerial decision.

المادة (١٣٥)

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية بما في ذلك المنشآت النفطية والمصافي البترولية والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

Article (136)

The days of closure shall be payable working days. Part Nine Inspection of Work and Joint Dialogue between Production Parties.

المادة (١٣٦)

تكون أيام الإغلاق أيام عمل مستحقة الأجر .

الباب التاسع

تفتيش العمل والحوار
المشترك بين أطراف الإنتاج

الفصل الأول

تفتيش العمل

Part Nine

Inspection of Work and Joint Dialogue between Production Parties

Chapter One

Inspection of Work

المادة (١٣٧)

تكون للموظفين - الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير - صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم، ويكون لهم الحق في الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل اليمين أمام الوزير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أي معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم، ولو بعد انتهاء خدمتهم .

المادة (١٣٨)

يلتزم صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة (١٣٧) من هذا القانون التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمدا هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم تحقة الأجر .

المادة (١٣٩)

يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع المخالفين لأحكام قانون العمل، والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وللوزارة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - ربط المخالفات المقيدة ضد أصحاب العمل في سجل التزامات تلك الجهات ولإيقاف خدماتها عنهم حتى زوال تلك المخالفات .

Article (137)

Employees–identified by a decision from the legally competent authority in agreement with the minister–shall have judicial enforcement status in the scope of the application of the provisions of this law and the regulations and decisions issued implementing it. The rules and procedures governing their work shall be specified by a ministerial decision. They shall have the right to enter workplaces and examine the books, records, and papers relating to it to ensure the application of the provisions of this law and the regulations and decisions issued implementing it.

These employees, before starting work, shall take an oath before the minister stating that they shall perform their work honestly and faithfully and will not disclose any work secrets or any information or data they have accessed by virtue of their work, even after the end of their service.

Article (138)

The employer or his representative shall provide the employees stipulated in article 137 with the necessary facilities to perform their duties and all the data or information they request, provided that it is complete and correct, and that is in relation to the application of the provisions of this law and the regulations and decisions issued implementing it.

It is prohibited for any person to willfully disrupt or impede these employees from performing their work.

Article (139)

The minister shall issue a decision specifying the procedures and controls for dealing with violators of the provisions of the Labor Law and the decisions issued implementing it. The ministry may–in coordination with the competent authorities–link the violations registered against employers in the register of liabilities of these authorities to suspend their services from them until the removal of these violations.

الباب التاسع

تفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج

الفصل الثاني

لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج

Part Nine

Inspection of Work and Joint Dialogue between Production Parties

Chapter Two

Committee for Joint Dialogue between Production Parties

المادة (١٤٠)

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج"، تختص بالآتي:

١. دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل .

٢. تعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الإنتاج .

٣. دراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تعزيز الحوار المشترك بما يخدم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج .

٤. التعاون المشترك لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة .

٥. دراسة النماذج التي تعدها الوزارة لنظام العمل والجزاءات والشكاوى.

المادة (١٤١)

تشكل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).

ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد نظام وآلية عملها .

Article (140)

A committee named the "Committee for Joint Dialogue between Production Parties" shall be established in the ministry with the following competences:

1. Studying the proposals that regulate the labor market.

2. Promoting and strengthening labor relations between the production parties.

3. Studying developments in Arab and international labor standards to benefit from them in promoting joint dialogue in a manner that serves labor relations between the production parties.

4. Joint cooperation to direct the efforts of the social partners in the labor market in order to increase production, enhance competitiveness, and achieve balance and harmony between the interests of workers and employers in a manner that enhances the national effort to achieve comprehensive and sustainable development.

5. Studying the forms prepared by the ministry for the work, penalties, and complaints system.

Article (141)

The Committee for Joint Dialogue between Production Parties shall be formed under the chairmanship of the minister, provided that its membership includes representatives of the three production parties (the government, employers, and workers).

The minister shall issue a decision forming the committee and determining its work system and mechanism.

الباب العاشر

العقوبات

Part Ten

Punishments

Article (142)

Without prejudice to any severer punishment stipulated in any other law, the crimes specified in this law are punished with the punishments stipulated in it.

المادة (١٤٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه .

Article (143)

The following shall be punished by imprisonment for a period no less than 10 (ten) days and not exceeding a month, and a fine of no less than 1,000 (one thousand) Omani Rial and not exceeding 2,000 (two thousand) Omani Rial, or one of those two punishments:

1. Whoever incites, assists, agrees to, or commits any act in violation of the provisions of article 29 of this law. If the perpetrator of the violation is a non-Omani, he shall be deported from the Sultanate of Oman at the expense of the employing party and banned from entry to it. The punishment shall be cumulative according to the number of non-Omani workers who have been employed without authorization or in violation of the authorization. The employer who employed them shall pay the expenses of repatriating them, and the employer and the employing party shall be banned from recruiting non-Omani workers for a period not exceeding 2 (two) years. The punishment shall be doubled if the employed worker enters the Sultanate of Oman illegally or abandoned his work with the employer who is authorized to employ him. The punishment shall be doubled upon repetition of the violation.

المادة (١٤٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين :

١. كل من حرض أو ساعد، أو اتفق أو ارتكب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (٢٩) من هذا القانون، وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال غير العمانيين الذين تم تشغيلهم من غير ترخيص أو بالمخالفة للترخيص، ويلتزم صاحب العمل الذي شغلهم بمصاريف إعادتهم إلى بلدانهم مع حرمان صاحب العمل والطرف المشغل من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على (٢) عامين، وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة، أو تاركا عمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

2. The employer or his representative who refrains from providing the necessary facilities, details, or information in accordance with the provisions of this law; provides false data or information to employees; performs any act that deprives the worker of his right to exercise his union activity; or hinders the formation of labor unions, trade unions, or the general federation for workers.

3. Whoever violates the provisions of articles 31 and 32 of this law and the decisions relating to the conditions of the license, in addition to cancelling or suspending the license for a period of no less than 1 (one) year.

4. Every person who willfully obstructs or impedes an employee authorized with judicial enforcement status from the exercise of his powers or the performance of any duty conferred on him or imposed on him. The punishment shall be doubled upon repetition of the violation.

5. A non-Omani worker who works in the Sultanate of Oman without a permit or who works for an employer other than the employer authorized to employ him, in addition to cancelling the permit issued to him, if any, deporting him from the Sultanate of Oman at the expense of the employing party, and banning him from entering the Sultanate of Oman.

6. Whoever violates articles 5, 18, 22, 27, 75, 76, 98, 99, and 100 of this law.

٢. صاحب العمل أو من يمثله الذي يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو البيانات أو المعلومات وفقا لأحكام هذا القانون أو يقدم بيانات أو معلومات غير حقيقية للموظفين، أو يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال.

٣. كل من يخالف أحكام المادتين (٣١)، (٣٢) من هذا القانون والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص، إضافة إلى إلغاء الترخيص، أو إيقافه لمدة لا تقل عن (١) عام .

٤. كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحدا من الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية عن ممارسة سلطاته أو إنجاز أي واجب مخول له، أو مفروض عليه، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

٥. العامل غير العماني الذي يعمل في سلطنة عمان بدون ترخيص، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله، فضلا عن إلغاء الترخيص الصادر له، إن وجد، وإبعاده من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان .

٦. كل من يخالف أحكام المواد (٥، ١٨، ٢٢، ٢٧، ٧٥، ٧٦، ٩٨، ٩٩، ١٠٠) من هذا القانون .

Article (144)

Every employer who fails to comply with the prescribed Omanisation ratios or who fails to implement the plan to replace non-Omani workers with Omanis shall be fined no less than 500 (five hundred) Omani Rial and no more than 1,000 (one thousand) Omani Rial for each Omani required to be employed or to be a replacement.

The employer shall achieve the legally prescribed Omanisation ratios within 6 (six) months from the date of discovering the violation. The punishment shall be doubled upon repetition of the violation.

المادة (١٤٤)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة أو خطة إحلال العمانيين محل العمال غير العمانيين، وذلك عن كل عماني مطلوب تعيينه أو إحلاله .

وعلى صاحب العمل تحقيق نسبة التعمين المقررة قانونا خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .

Article (145)

The following shall be punished by imprisonment for a period no less than 1 (one) month and not exceeding 6 (six) months, and a fine of no less than 500 (five) hundred Omani Rial and not exceeding 3,000 (three thousand) Omani Rial, or one of those two punishments:

1. Whoever violates the provisions of articles 128, 129, 130, 132, 134, and 135 of this law.

2. A worker who obstructs or disrupts work in the establishment during the strike period.

المادة (١٤٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من :

١. يخالف أحكام المواد (١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥.) من هذا القانون .

٢. العامل الذي يعرقل أو يعطل العمل في المنشأة خلال فترة الإضراب.

Article (146)

Every worker who requests or accepts for himself or for others any consideration whatsoever or accepts a promise to do so without the knowledge and consent of the employer to perform one of the jobs assigned to him or to refrain from it, shall be punished by imprisonment for a period no less than 3 (three) months and not exceeding 3 (three) years, and a fine of no less than 1,000 (one thousand) Omani Rial and not exceeding 5,000 (five thousand) Omani Rial, or one of those two punishments.

المادة (١٤٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه .

المادة (١٤٧)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام المواد (٣، ٦، ٨، ١٤، ١٩، ٢٤، ٢٥، ٣٦، ٣٩، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ٧٤، ٨٧، ٩١، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ١٠١، ١٠٤، ١١١، ١١٧) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

Article (147)

Whoever violates the provisions of articles 3, 6, 8, 14, 19, 24, 25, 36, 39, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 74, 87, 91, 93, 94, 95, 101, 104, 111, and 117 of this law shall be punished by a fine of no less than 500 (five hundred) Omani Rial and not exceeding 1,000 (one thousand) Omani Rial. In all cases, the punishment shall be cumulative according to the number of workers against which the violation is committed. The punishment shall be doubled upon repetition of the violation.

المادة (١٤٨)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريالعماني كل من يخالف أحكام المواد (٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٢، ٨٤، ٩٠) وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

Article (148)

Whoever violates the provisions of articles 77, 78, 79, 82, 84, and 90 shall be punished by a fine of no less than 100 (one hundred) Omani Rial and not exceeding 300 (three hundred) Omani Rial. The punishment shall be cumulative according to the number of workers against which the violation is committed. The punishment shall be doubled upon repetition of the violation.

المادة (١٤٩)

يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون والتصالح بغرامات مالية وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من الوزير .

وللوزير إبعاد العامل المخالف إداريا من سلطنة عمان على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من دخول سلطنة عمان، وإيقاف خدمات الوزارة عن صاحب العمل والطرف المشغل .

المادة (١٥٠)

يجوز بقرار من الوزير فرض جزاءات إدارية على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .

Article (149)

It is permitted for the minister or whoever he authorizes not to proceed with the lawsuit procedures for the crimes punishable in this law and to settle with financial fines in accordance with the rules and categories for which a decision shall be issued by the minister.

The minister may deport the administratively violating worker from the Sultanate of Oman at the expense of the employing party, ban him from entering the Sultanate of Oman, and suspend the services of the ministry from the employer and the employing party.

Article (150)

It is permitted, by a ministerial decision, to impose administrative penalties for violating the provisions of this law and the regulations and decisions issued implementing it.

الدكتور/ أسعد الحضرمي
محامون ومستشارون في القانون
Dr. ASAD ALHADHRAMI LAW FIRM

+968 95538857
asadlawfirm@gmail.com